BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI

BİLİRKİŞİ RAPORU

tarafınızca ... Mahkemesine teslim edilecektir.

DOSYA NO : 2024 / 894 E.

DAVACILAR :1-AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş.
2-URAS HOLDİNG A.Ş.
3-URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş.
4-URS MAKİNE BASKI TEKN.A.Ş.

VEKİLİ : Av. Nihal ÖZDOĞAN

DAVALI : Hasımsız

DAVA : Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynak. (İİK 285 İla 308/h)

DAVA TARİH : 31.10.2024

BİLİRKİŞİYE TEVDİ EDİLEN GÖREV:

Sayın mahkemenin 30.01.2026 tarihli ara kararı ile; " Konkordato talep edenlerin çekişmeli alacak talepleri hem GEÇİCİ MÜHLET ve hem de BİLİRKİŞİ RAPORU TARİHİ itibariyle hesaplanması yönünde rapor alınmasına ..... " karar verilmesine müteakip, yapılan inceleme ve değerlendirme sonuçları aşağıda tetkike arz edilmiştir.

I-)GEÇİCİ MÜHLET TEDBİR KARARI

Bakırköy 2. Asliye Ticaret mahkemesinin 2024/894 E. sayılı dosyası üzerinden davacı şirket lehine 05.11.2024 tarihinden başlamak üzere 3 ay süreyle GEÇİCİ MÜHLET TEDBİR KARARI verilmiş olduğu gözlenmiştir.

II-) MEVZUAT YÖNÜNDEN KISACA BİR ANIMSAMA YAPMAK GEREKİRSE

Bilindiği üzere, İİK m. 294 f.3 hükmüne göre, konkordato projesinde aksi belirtilmediği sürece, kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemeyecektir. Fakat İİK m.288 f.1 hükmüne göre geçici mühlet kesin mühletin sonuçlarını doğurduğundan, Kanundaki bu atıf sebebiyle, rehinle temin edilmemiş her türlü alacak için geçici mühlet tarihi itibariyle faiz işlemesi duracaktır. Konkordato ön projesinde borçlu tarafından rehinle temin edilmemiş alacaklar için de mühlet içerisinde faiz işleyeceğine dair bir hükme yer verilmişse, bu durumda rehinle temin edilmemiş alacaklar bakımından da faiz işlemeye devam edecektir. Ancak somut olayda borçlunun Mahkemenize sunduğu konkordato ön projesinde, rehinle temin edilmemiş alacaklara da mühlet içerisinde faiz işleyeceğine dair bir hükme rastlanmadığından, adi alacaklar bakımından geçici mühlet tarihi itibariyle faiz işlemesi duracaktır. Bu nedenle somut olayda, geçici mühletin verildiği 05.11.2024

tarihine kadar faiz işletilebileceği, geçici mühlet (05.11.2024) tarihinden sonra adi alacaklar bakımından faiz işletilemeyeceği değerlendirilmektedir.

Ancak, adi alacak bakımından (rehinle temin edilmeyen) her ne kadar mevzuat yukarıda belirtildiği gibi ise de, komiser heyetinin istemi ve ara karar uyarınca (...geçici mühlet kararının verildiği 05.11.2024 tarihi itibariyle hangi miktarda alacağı olduğu, rapor tanzim tarihi itibariyle hangi miktarda alacağı olduğu hususunda da rapor düzenlemesi) tüm alacaklılar doğrultusunda (Adi ve imtiyazlı ayrımı yapılmaksızın) rapor tanzim tarihi itibariyle de birer bakiye alacak miktarı tespiti yapılacaktır. Raporun sonuç kısmında ise adi alacak ve rehinle temin edilen imtiyazlı alacak kalemleri tek tek tasnif edilecektir.

III-) İNCELEME, TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRME

Davacı borçlu AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş.; URAS HOLDİNG A.Ş.; URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş. İLE URS MAKİNE BASKI TEKN.A.Ş.'nin müdahil alacaklı bankaların ticari defter ve kayıtlarına göre ASALETEN VE KEFALETEN nakdi ve gayrinakdi kredilerden doğan alacakları/borçları incelenmek suretiyle aşağıda gerekli olan tespitler yapılmıştır.

ALACAKLI BANKALARIN TABLOSU

Sıra No	Alacaklı Unvanı / Adı Soyadı	Borçlu firmalar
1	AKBANK T.A.Ş	AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC. A.Ş URAS HOLDİNG A.Ş- URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş- URS MAKİNE BASKI TEKN.A.Ş
2	T.HALK BANKASI A.Ş.	AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC. A.Ş URAS HOLDİNG A.Ş- URAS KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş- URS MAKİNE BASKI TEKN.A.Ş
3	ZİRAAT KATILIM BANK.A.Ş	AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC. A.Ş URAS HOLDİNG A.Ş- URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş- URS MAKİNE BASKI TEKN.A.Ş
4	EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC. A.Ş URAS HOLDİNG A.Ş- URAS KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş - URS MAKİNE BASKI TEKN.A.Ş
5	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC. A.Ş URAS HOLDİNG A.Ş- URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş- URS MAKİNE BASKI TEKN.A.Ş
6	YAP KREDİ FİNANSAL KİR.A.Ş.	AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC. A.Ş URAS HOLDİNG A.Ş- URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş- URS MAKİNE BASKI TEKN.A.Ş
7	T. EKONOMİ BANKASI A.Ş.	AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC. A.Ş URAS HOLDİNG A.Ş- URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş- URS MAKİNE BASKI TEKN.A.Ş
8	ANADOLUBANK A.Ş.	AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC. A.Ş URAS HOLDİNG A.Ş- URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş- URS MAKİNE BASKI TEKN.A.Ş
9	T. VAKIFLAR BANKASI A.Ş	AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC. A.Ş URAS HOLDİNG A.Ş- URAS KİMYA SAN. VE

		TİC.A.Ş- URS MAKİNE BASKI TEKN.A.Ş
10	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC. A.Ş URAS HOLDİNG A.Ş- URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş- URS MAKİNE BASKI TEKN.A.Ş
11	FİBABANKA A.Ş.	AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC. A.Ş URAS HOLDİNG A.Ş- URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş- URS MAKİNE BASKI TEKN.A.Ş
12	BNP PARİBAS FİNANSAL KİR.A.Ş	AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC. A.Ş URAS HOLDİNG A.Ş- URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş- URS MAKİNE BASKI TEKN.A.Ş
13	KUVEYT TÜRK KAT.BANK.A.Ş.	AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC. A.Ş URAS HOLDİNG A.Ş- URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş- URS MAKİNE BASKI TEKN.A.Ş
14	T. FİNANS KATILIM BANK.A.Ş.	AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC. A.Ş URAS HOLDİNG A.Ş- URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş- URS MAKİNE BASKI TEKN.A.Ş

Yukarıda arz edilen tablodaki sıraya göre beher alacaklı banka bakımından aşağıda tek tek inceleme ve değerlendirme yapılmıştır.

I-) <u>AKBANK T.A.Ş. YÖNÜNDEN</u>

URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş.Bakımından

1)Genel Kredi Sözleşmesi

Sözleşme Tarihi	**Kredi Lehtarı (Borçlu şirket)**	**Sözleşme Tutarı (TL)**	**Müteselsil kefil**	**Kefalet limiti (TL)**
02.03.2023	URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş	100.000.000,00	1-Murat ÖZAVŞAR 2-ALV Kimya A.Ş. 3-Avrupa Paper M.A.Ş.	100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
TOPLAM		**100.000.000,00**		**100.000.000,00**

Bir üstte tabloda belirtildiği üzere; müdahil alacaklı banka ile davacı kredi lehtarı (asıl borçlu) **URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş .** arasında **100.000.000,00 TL'lık** Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmış olduğu görülmektedir. Anılan sözleşmenin bir sureti dosyaya sunulmuştur.

Bahse konu sözleşmeyi DAVA DIŞI kefilinde (Avrupa Paper Mak.San. ve Dış Tic.A.Ş) 100.000.000,00 TL kefalet limiti kapsamında müteselsil kefil sıfatıyla imzalamış oldukları görülmüştür. Akdedilen kefaletin TBK'nun 583 m. ve 584. M.uygun olarak tesis edilmiş olduğu kanaati edinilmiştir.

2)Tesis Edilen İpotekler/Rehinler :Müdahil bankadan temin edilen kayıt ve belgelere göre herhangi bir rehin tesis edilmemiş olduğu anlaşılmaktadır.

3)Kat İhtarı: Bakırköy 27.Noterliğinin 06.11.2024 tarih ve 19872 yevmiye no.lu kat ihtarı ile kredi hesapları **06.11.204** tarihi itibariyle kesilip kat edilmiştir. Kat tarihi

itibariyle toplam 20.577.038,43 TL NAKDİ alacağın (1) gün içinde ödenmesi ihtaren bildirilmiştir.

Elektronik tebligat yönetmeliğinin 9.6 maddesi: " Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır."; denildiği, buna göre **12.11.2024** günü itibariyle yasal tebligatın yapılmış sayılabileceği kanaati edinildiği,

Kat ihtarının tebliği: Hesap kat ihtarı davacı/borçlu şirket ile davacı kefile e-tebligat yöntemi dahilinde **12.11.2024** tarihinde tebliğ edilmiş olduğu e-tebligat mazbatasından anlaşılmaktadır.

4)Temerrüt: Hesap kat ihtarı ile ödeme için verilen (1) günlük mehil/önel süresi bitimine müteakip **14.11.2024** tarihi itibariyle davacıların temerrüde düşürülmüş sayıldıkları kanaati edinilmiştir.

5) Geçici Mühlet Tarihi 05.11.2024 Tarihi Saat 24:00 İtibariyle Ekstrede Gözüken Anapara Alacak Bakiyeleri ile İşlemiş Faiz ve Fer'i Hesabı Aşağıdaki Tabloda Sunulduğu Gibidir.

KREDİ NO	KREDİ TÜRÜ	AKDİ F.ORANI	Anapara	İşlemiş faiz+komisyon (05.11.2024 tarih itibari ile)	BSMV+KKDF	GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ 05.11.2024 İTİBARİYLE BAKİYELERİ (BU TARİHE KADAR İŞLEMİŞ FAİZ VE FERİLERİ DAHİLDİR)
1) 88807880215951340000005800011	TL Taksitli Tic. Krd.	55,02%	1.149.314,39	103.903,77	519.518,85	1.772.737,01
2) 88807880215951340000005800013	TL İşlek Kredi	58%	490.000,00	38.801,54	194.007,70	722.809,24
3) 88807880215951340000005800014	TL Taksitli Tic. Krd.	52,80%	2.640.103,56	251.126,77	1.255.633,85	4.146.864,18
4) 88807880215951340000005800015	TL Taksitli Tic. Krd.	54,24%	1.924.149,41	160.742,67	803.713,35	2.888.605,43
5) 88807880215951340000006500009	TL Taksitli Tic. Krd.	55,02%	2.419.609,30	223.878,44	1.119.392,20	3.762.879,94
6) 88807880215951340000006500010	TL İşlek Kredi	58%	1.260.000,00	99.775,95	498.879,75	1.858.655,70
7)88807880215951340000006500011	TL Taksitli Tic. Krd.	52,80%	720.028,28	31.680,02	158.400,10	910.108,40
8)88807880215951340000006500012	TL Taksitli Tic. Krd.	54,24%	1.103.556,31	92.190,78	460.953,90	1.656.700,99
9)88807880215951340000006500013	TL Taksitli Tic. Krd.	45,54%	891.468,89	57.348,75	286.743,75	1.235.561,39
10)888078802159513400000065000014	TL Spot Kredi	49,50%	2.200.000,00	410.433,40	2.052.167,00	4.662.600,40
TOPLAM ALACAK (05.11.2024)			14.798.230,74	1.469.882,09	7.349.410,45	23.617.522,68

Müdahil alacaklı bankanın yukarıdaki tabloya göre GÜNCEL ALACAĞI 23.617.522,68 TL'dır. ANCAK, geçici mühlet tarihi itibariyle (yani kat ihtarıyla istenilen) 20.527.038,43 TL'na itibar edilmek gerekmiştir. Hesap kat tarihi ile geçici mühlet tarihi arasında sadece 1 günlük fark bulunmaktadır. Bu nedenle hesap kat ihtarına itibar edilmiştir.

6)Geçici mühlet tarihinden sonra yapılan tahsilatlar

İLGİLİ BANKA ADI	ÇEK NO	DİĞER KANALLARDAN	TAHSİL TARİHİ	**ÇEK YA DA DİĞER KANALLARDAN SAĞLANAN TAHSİLAT BEDELİ**
1) HALKBANK	534758		18.04.2025	378.190,19
2) ZİRAAT KATILIM	131118		21.05.2025	175.741,69
TOPLAM TAHSİLAT				**553.931,88**

7)**Alacaklı bankanın nihai NAKDİ alacağının tespiti**

7.1)Geçici Mühlet Tarihi İtibariyle Belirlenen Alacak; Müdahil alacaklı bankanın geçici mühlet tarihi itibariyle belirlenen nakdi alacağı **20.527.038,43 TL'dır**. Gecici mühlet tarihi sonrasında **553.931,88** TL'lık tahsilat sağlanmıştır. işbu tahsilat alacağa mahsup edildiğinde, bakiye alacak **19.973.106,55 TL'na** (20.527.038,43-553.931,88=) düşmüştür.

ÖRNEK KARAR: "Davalı şirket hakkındaki konkordato davasında geçici mühlet 16.11.2018 tarihinde verilmiş olup kredi hesabının geçici mühlet tarihinden sonra 19.11.2018 tarihinde kat edildiği sabittir. Bu halde ödenmeyen gecikilen taksitler için geçici mühlet tarihine kadar işleyen akdi faiz hesap edilerek alacağın belirlenmesi gerekmektedir. Geçici mühlet tarihinden veya hesap kat tarihinden sonra yapılmış ödemeler mevcutsa bu ödemelerin de yukarıda açıklandığı üzere hesap katı geçici mühlet kararından sonra olması nedeniyle borçlu temerrüde düşmediğinden, yapılan ödemeler asıl alacaktan mahsup edilmek suretiyle belirlenmesi gerekir..." *(https://karararama.yargitay.gov.tr: Y.6.HD'nin 23.09.2024 tarihli, 2024/2336-2845 sayılı kararı; aynı doğrultuda: Y.15.HD'nin 16.02.2021 tarihli 2021/1389 E. , 2021/275 K. ve bu kararın onanmasına ilişkin HGK'nun 03.03.2022 tarihli 2021/772 E. , 2022/240 K.)*

7.2)Rapor Tanzim Tarihi İtibariyle Belirlenen Nakdi Alacak:
Geçici mühlet tarihi itibariyle .alacak miktarı:19.973.106,55
Geçici mühlet tarihi .....:05.11.2024
Temerrüt tarihi.....:14.11.2024
Rapor tanzim tarihi.....:19.02.2026
Akdi faiz.....:%52,50
Temerrüt faizi.....:%105
Sözleşmenin 2/8. m. uyarınca akdi faizin %100 fazlası %105 (52,50x2=) oranında temerrüt faizi belirlenmiştir.

05.11.2024 –Geç.müh.tarihi itibariyle toplam alacak tutarı (hesaba göre)	19.973.106,55
Faiz dönemi Anapara Gün F.oranı / Yıl	
05.11.2024-14.11.2024; 19.973.106,55 x 9 x 52,50 / 36000 Akdi F.	262.147,02
14.11.2024-19.02.2026; 19.973.106,55 x462 x105 / 36000 Tem F.	26.913.760,34
27.175.907,36 TL'nın %5 gider vergisi (BSMV)	1.358.795,37
19.02.2026-RAPOR TANZİM tarihi itibariyle toplam alacak tutarı	**48.507.809,28**

Rapor tanzim tarihi itibariyle toplam **48.507.809,28 TL** tutarında NAKDİ alacak belirlenmiştir.

7.3)GAYRİNAKDİ Çek Taahhüt Bedeli: Müdahil bankadan temin edilen kayıt ve çek takip kartonu ekstrelerine göre bakiye gayrinakdi alacak bulunmamaktadır.

II-) T.HALK BANKASI A.Ş. YÖNÜNDEN

A)Uras Kimya San. Ve Tic.A.Ş. Bakımından

1)Genel Kredi Sözleşmesi

Sözleşme Tarihi	Kredi Lehtarı (Borçlu şirket)	Sözleşme Tutarı (TL)	Müteselsil kefil	Kefalet limiti (TL)
29.04.2020	URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş	50.000.000,00	1-Murat ÖZAVŞAR 2-ALV Kimya A.Ş.	50.000.000,00 50.000.000,00
15.12.2023	" "	135.000.000,00	1-Murat ÖZAVŞAR 2-ALV Kimya A.Ş.	135.000.000,00 135.000.000,00
TOPLAM		**185.000.000,00**		**185.000.000,00**

Bir üstte tabloda belirtildiği üzere; müdahil alacaklı banka ile davacı kredi lehtarı (asıl borçlu) **URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş .** arasında toplam **185.000.000,00 TL'lık** Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmış olduğu görülmektedir. Anılan sözleşmenin bir sureti dosyaya sunulmuştur.

Bahse konu sözleşmeyi DAVA DIŞI kefillerinde (ALV Kimya A.Ş- Murat ÖZAVŞAR) toplam 185.000.000,00 TL kefalet limiti kapsamında müteselsil kefil sıfatıyla imzalamış oldukları görülmüştür. Akdedilen kefaletin TBK'nun 583 m. ve 584. M.uygun olarak tesis edilmiş olduğu kanaati edinilmiştir.

2)Tesis Edilen İpotekler/Rehinler: Müdahil bankadan temin edilen kayıt ve belgelere göre herhangi bir rehin tesis edilmemiş olduğu anlaşılmaktadır.

3)Kat İhtarı: Ankara 62.Noterliğinin 13.11.2024 tarih ve 85729 yevmiye no.lu kat ihtarı ile kredi hesapları 08.11.2024 tarihi itibariyle kesilip kat edilmiştir. Kat tarihi itibariyle toplam 49.055.744,35 TL NAKDİ alacağın (1) gün içinde ödenmesi, ayrıca GAYRİNADi 13.101.806,00 TL ile 256.000,00 USD'nın alacağın DEPO edilmesi ihtaren bildirilmiştir.

Kat ihtarının tebliği: Hesap kat ihtarı davacı/borçlu şirket ile dava DIŞI kefile e-tebligat yöntemi dahilinde **14.11.2024** tarihinde tebliğ edilmiş olduğu e-tebligat mazbatasından anlaşılmaktadır.

Elektronik tebligat yönetmeliğinin 9.6 maddesi: " Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır."; denildiği, buna göre **19.11.2024** günü itibariyle yasal tebligatın yapılmış sayılabileceği kanaati edinildiği,

4)Temerrüt: Hesap kat ihtarı ile ödeme için verilen (1) günlük mehil/önel süresi bitimine müteakip **21.11.2024** tarihi itibariyle davacıların temerrüde düşürülmüş sayıldıkları kanaati edinilmiştir.

5) Geçici Mühlet Tarihi <u>05.11.2024 Tarihi Saat 24:00</u> İtibariyle Ekstrede Gözüken Anapara Alacak Bakiyeleri ile İşlemiş Faiz ve Fer'i Hesabı Aşağıdaki Tabloda Sunulduğu Gibidir.

Müşteri Numarası: 20468848					
Nakit Krediler Hesap Özeti					
KREDİ TÜRÜ	**ANAPARA**	**DÖVİZ TİPİ**	**FAIZ-KOMISYON-MASRAF**	**BSMV-KKDF**	**GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ <u>05.11.2024</u> İTİBARİYLE BAKİYELERİ (BU TARİHE KADAR İŞLEMİŞ FAİZ VE FERİLERİ DAHİLDİR)**
00847-K9001068	5.849.735,99	TL	350.683,32	0,00	6.200.419,31
00847-LR001801	744.357,72	TL	38.534,74	0,00	782.892,46
00847-LR001802	783.534,39	TL	33.136,98	0,00	816.671,37
00847-LR001814	479.665,28	TL	24.639,40	0,00	504.304,68
00847-LR001815	239.832,62	TL	12.320,69	0,00	252.153,31
00847-L0008585	5.000.000,00	TL	319.583,32	0,00	5.319.583,32
00847-L0008592	1.000.000,00	TL	63.916,64	0,00	1.063.916,64
00847-L0008596	750.000,00	TL	47.937,48	0,00	797.937,48
00847-L0008605	2.000.000,00	TL	127.833,32	0,00	2.127.833,32
00847-L0008608	1.850.000,00	TL	118.245,82	0,00	1.968.245,82
00847-L0008645	1.100.000,00	TL	71.499,98	0,00	1.171.499,98
00847-L0008651	500.000,00	TL	32.499,98	0,00	532.499,98
00847-L0008654	1.000.000,00	TL	64.999,98	0,00	1.064.999,98
00847-L0008657	2.000.000,00	TL	129.999,98	0,00	2.129.999,98
00847-L0008660	3.000.000,00	TL	194.999,98	0,00	3.194.999,98
00847-L0008663	500.000,00	TL	32.499,98	0,00	532.499,98
00847-L0008667	1.500.000,00	TL	97.499,98	0,00	1.597.499,98
00847-L0008668	2.000.000,00	TL	129.999,98	0,00	2.129.999,98
00847-L0008669	1.000.000,00	TL	64.999,98	0,00	1.064.999,98
00847-L0008672	1.000.000,00	TL	64.999,98	0,00	1.064.999,98
00847-L0008682	2.000.000,00	TL	129.999,98	0,00	2.129.999,98
00847-L0008683	2.000.000,00	TL	129.999,98	0,00	2.129.999,98
00847-L0008685	2.000.000,00	TL	129.999,98	0,00	2.129.999,98
00847-L0008695	1.500.000,00	TL	97.499,98	0,00	1.597.499,98
00847-L0008700	2.900.000,00	TL	188.499,98	0,00	3.088.499,98
00847-L0008719	2.500.000,00	TL	162.499,98	0,00	2.662.499,98
00847-10260437	980.602,05	TL	17.279,91	0,00	997.881,96
00847-40638415	1.405,00	TL	0,00	0,00	1.405,00
(05.11.2024-ile hesap kat tarihi 08.11.2024 Aralığında fazladan işletilen faiz ve fer'ilerinin TENZİLİ)					-325.750,00
GENEL TOPLAM:					**48.729.994,35**

Müdahil alacaklı bankanın NAKDİ KREDİ riskleri yukarıda tabloda belirtildiği gibi **48.729.994,35 TL** olarak belirlenmiştir.

6)Geçici mühlet tarihinden sonra yapılan tahsilatlar : Müdahil bankadan temin edilen kayıt ve ekstrelere göre herhangi bir tahsilat kaydına rastlanılamamıştır.

7)GEÇİCİ MÜHLET tarihi sonrasında TAZMİN olunan mektuplar

Mektup tarihi	Mektup No	Tazmin tarihi	Tazmin bedeli (TL)
29.08.2023	MW001379	14.11.2024	162.500,00
21.08.2023	MW001381	14.11.2024	1.172.500,00
21.08.2023	MW001461	14.11.2024	9.000.000,00
10.07.2024	MW001451	14.11.2024	10.552.524,80 (Yargıtay uyg. göre kayıt ilanının yay.15.günü 03.09.2025 Tarihli kur 41,2208 x 256.000 Usd=)
29.08.2023	MW001381	14.11.2024	1.600.000,00
21.08.2024	MW001383	14.11.2024	162.500,00
23.03.2023	084tMW001341	14.11.2024	662.046,00
TOPLAM	**TAZMİN BEDELİ**		**23.312.070,80**

Yukarıda tabloda belirtildiği üzere 7 adet teminat mektubu TAZMİN bedeli toplamı 23.312.070,80 TL olarak belirlenmiştir.

7)**Alacaklı bankanın nihai NAKDİ alacağının tespiti**

7.1)Geçici Mühlet Tarihi İtibariyle Belirlenen Alacak; Müdahil alacaklı bankanın geçici mühlet tarihi itibariyle belirlenen nakdi alacağı **48.729.994,35 TL'dır.**

7.2)Rapor Tanzim Tarihi İtibariyle Belirlenen Nakdi Alacak:
Geçici mühlet tarihi itibariyle .alacak miktarı:48.729.994,35
Geçici mühlet tarihi .....:05.11.2024
Temerrüt tarihi.....:21.11.2024
Rapor tanzim tarihi.....:19.02.2026
Akdi faiz.....:%37
Temerrüt faizi.....:%74
Sözleşmenin 2/7. m. uyarınca akdi faizin %50 fazlası %74 (37x2=) oranında temerrüt faizi belirlenmiştir.

05.11.2024 –Geç.müh.tarihi itibariyle toplam alacak tutarı (hesaba göre)	48.729.994,35
Faiz dönemi Anapara Gün F.oranı / Yıl	
05.11.2024-21.11.2024; 48.729.994,35 x16 x 37 / 36000 Akdi F.	801.337,68
21.11.2024-19.02.2026; 48.729.994,35 x455 x74 / 36000 Tem F.	45.576.080,50
14.11.2024 –Teminat mektubu tazmin bedelleri	**23.312.070,80**
14.11.2024-19.02.2026; 23.312.070,60 x 462 x 74 / 36000 Tem F.	22.138.695,81
68.516.114,99 TL'nın %5 gider vergisi (BSMV)	3.425.805.70
19.02.2026-RAPOR TANZİM tarihi itibariyle toplam alacak tutarı	**143.983.984,84**

Rapor tanzim tarihi itibariyle toplam **143.983.984,84 TL** tutarında NAKDİ alacak belirlenmiştir.

7.3)GAYRİNAKDİ Çek Taahhüt Bedeli: Müdahil bankadan temin edilen kayıt ve çek takip kartonu ekstrelerine göre 41 adet çek yaprağından dolayı bakiye gayrinakdi alacak miktarı 457.800,00 TL olarak belirlenmiştir.

B)Avrupa Paper Mak. San.Ve Dış Tic.A.Ş.Bakımından

1)Genel Kredi Sözleşmesi

Sözleşme Tarihi	Kredi Lehtarı (Borçlu şirket)	Sözleşme Tutarı (TL)	Müteselsil kefil	Kefalet limiti (TL)
29.04.2020	AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş	50.000.000,00	1-Murat ÖZAVŞAR 2-ALV Kimya A.Ş. 3-Uras Kimya ..A.Ş	50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Bir üstte tabloda belirtildiği üzere; müdahil alacaklı banka ile davacı kredi lehtarı (asıl borçlu) **AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş .** arasında toplam **50.000.000,00 TL'lık** Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmış olduğu görülmektedir. Anılan sözleşmenin bir sureti dosyaya sunulmuştur.

Bahse konu sözleşmeyi DAVACI kefillerinde (Uras Kimya San ve Tic.A.Ş) 50.000.000,00 TL kefalet limiti kapsamında müteselsil kefil sıfatıyla imzalamış oldukları görülmüştür. Akdedilen kefaletin TBK'nun 583 m. ve 584. M.uygun olarak tesis edilmiş olduğu kanaati edinilmiştir.

2)Tesis Edilen İpotekler/Rehinler: Müdahil bankadan temin edilen kayıt ve belgelere göre herhangi bir rehin tesis edilmemiş olduğu anlaşılmaktadır.

3)Kat İhtarı: Ankara 62.Noterliğinin 13.11.2024 tarih ve 85386 yevmiye no.lu kat ihtarı ile kredi hesapları 08.11.2024 tarihi itibariyle kesilip kat edilmiştir. Kat tarihi itibariyle GAYRİNADi 231.750,00 alacağın DEPO edilmesi ihtaren bildirilmiştir.

Kat ihtarının tebliği: Hesap kat ihtarı davacı/borçlu şirket ile dava DIŞI kefile e-tebligat yöntemi dahilinde **14.11.2024** tarihinde tebliğ edilmiş olduğu e-tebligat mazbatasından anlaşılmaktadır.

Elektronik tebligat yönetmeliğinin 9.6 maddesi: " Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır."; denildiği, buna göre **19.11.2024** günü itibariyle yasal tebligatın yapılmış sayılabileceği kanaati edinildiği,

4)Temerrüt: Hesap kat ihtarı ile ödeme için verilen (1) günlük mehil/önel süresi bitimine müteakip **21.11.2024** tarihi itibariyle davacıların temerrüde düşürülmüş sayıldıkları kanaati edinilmiştir.

4) Geçici Mühlet Tarihi <u>05.11.2024 Tarihi Saat 24:00</u> İtibariyle Ekstrede Gözüken Anapara Alacak Bakiyeleri ile İşlemiş Faiz ve Fer'i Hesabı Aşağıdaki Tabloda Sunulduğu Gibidir.

5)GAYRİNAKDİ Çek Taahhüt Bedeli: Müdahil bankadan temin edilen kayıt ve çek takip kartonu ekstrelerine göre 25 adet çek yaprağından dolayı bakiye gayrinakdi alacak miktarı **231.750,00 TL** (9.270,00 x 25 adet çek yaprağı bedeli=) olarak belirlenmiştir.

III-) <u>ZİRAAT KAT.BANKASI A.Ş</u> <u>YÖNÜNDEN</u>

A)Avrupa Paper Mak. San.Ve Dış Tic.A.Ş.Bakımından

1)Genel Kredi Sözleşmesi

Sözleşme Tarihi	Kredi Lehtarı (Borçlu şirket)	Sözleşme Tutarı (TL)	Müteselsil kefil	Kefalet limiti (TL)
26.10.2022	AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş.	50.000.000,00	1-Uras Kimya ..A.Ş. 2-ALV Kimya A.Ş. 3-Uras Hld.A.Ş. 4-Murat ÖZAVŞAR	50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
TOPLAM		**50.000.000,00**		**50.000.000,00**

Bir üstte tabloda belirtildiği üzere; müdahil alacaklı banka ile davacı kredi lehtarı (asıl borçlu) **AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş**. arasında **50.000.000,00 TL'lık** Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmış olduğu görülmektedir. Anılan sözleşmenin bir sureti dosyaya sunulmuştur.

Bahse konu sözleşmeleri DAVACI kefillerinde (Uras Kimya ..A.Ş- Uras Hld.A.Ş.) 50.000.000,00 TL kefalet limiti kapsamında müteselsil kefil sıfatıyla imzalamış oldukları görülmüştür. Akdedilen kefaletin TBK'nun 583 m. ve 584. M.uygun olarak tesis edilmiş olduğu kanaati edinilmiştir.

2)Finansal Kiralama Sözleşmesi: Müdahil alacaklı banka ile davacı kredi lehtarı (asıl borçlu) **AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş**. arasında **17.921.743,10 TL'lık** Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalanmış olduğu görülmektedir. Anılan sözleşmenin bir sureti dosyaya sunulmuştur.

3)Tesis Edilen İpotekler/Rehinler: Alacağın, dosya içeriğine göre rehinle temin edilmemiş olduğunun anlaşılması nedeniyle, alacağın tamamı adi alacak faslında değerlendirilmiştir.

4)Kat İhtarı: Bakırköy 5.Noterliğinin 20.11.2024 tarih ve 23756 yevmiye no.lu kat ihtarı ile kredi hesapları 20.11.2024 tarihi itibariyle kesilip kat edilmiştir. Kat tarihi itibariyle toplam 11.419.704,73 NAKDİ alacağın (1) gün içinde ödenmesi ihtaren bildirilmiştir.

Kat ihtarının tebliği: Hesap kat ihtarı davacı/borçlu şirketin yetkilisi tevziat sırasında hazır bulunmaması üzerine birlikte daimi çalışan Bahar SEYREKOĞLU'na **22.11.2024** tarihinde tebliğ edilmiş olduğu, noter mazbatasından anlaşılmaktadır.

5)Temerrüt: Hesap kat ihtarı ile ödeme için verilen (1) günlük mehil/önel süresi bitimine müteakip **24.11.2024** tarihi itibariyle davacıların temerrüde düşürülmüş sayıldıkları kanaati edinilmiştir.

6) Geçici Mühlet Tarihi 05.11.2024 Tarihi Saat 24:00 İtibariyle Ekstrede Gözüken Anapara Alacak Bakiyeleri ile İşlemiş Faiz ve Fer'i Hesabı Aşağıdaki Tabloda Sunulduğu Gibidir.

Kredi No (Kontrat No)	Kredi Türü	Akdi F.Oranı (aylık)	Anapara	Faiz başlangıç tarihi	İşlemiş faiz	BSMV	GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ 05.11.2024 İTİBARİYLE BAKİYELERİ (BU TARİHE KADAR İŞLEMİŞ FAİZ VE FERİLERİ DAHİLDİR)
1) 738156-13	Finansal Kiralama	4.22	11.378.713,18	05.10.2024	21.907,66	4.381,53	11.405.002,37
2)	MUHTELİF MASRAFLAR		14.702,36	0,00	0,00	0,00	14.702,36
TOPLAM ALACAK (05.11.2024)			11.393.415,54	0,00	21.907,66	4.381,53	11.419.704,73
05.11.2024 ile kat tarihi 20.11.2014 aralığında fazladan işletilen faizin TENZİLİ							-11.510,00 **11.408.194,73**

Müdahil alacaklı bankanın yukarıdaki tabloya göre GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ itibariyle hesaplanan nakdi alacak toplamı **11.408.194,73** olarak belirlenmiştir.

7)Geçici mühlet tarihinden sonra yapılan tahsilatlar

İLGİLİ BANKA ADI	ÇEK NO	DİĞER KANALLARDAN	TAHSİL TARİHİ	ÇEK YA DA DİĞER KANALLARDAN SAĞLANAN TAHSİLAT BEDELİ
1) ZİRAAT KATILIM	-	HAVALE	25.12.2024	39.643,79
2) ZİRAAT KATILIM	-	HAVALE	02.01.2025	29.406,00
TOPLAM TAHSİLAT				**69.049,79**

7.1)Geçici Mühlet Tarihi İtibariyle Belirlenen Alacak; Müdahil alacaklı bankanın geçici mühlet tarihi itibariyle belirlenen nakdi alacağı **11.408.194,73 TL'dır**. Gecici mühlet tarihi sonrasında **69.049,79** TL'lık tahsilat sağlanmıştır. işbu tahsilat alacağa mahsup edildiğinde, bakiye alacak **11.339.144,94 TL'na** (11.408.194,73 - 69.049,79=) düşmüştür.

7.2)Rapor Tanzim Tarihi İtibariyle Belirlenen Nakdi Alacak:
Geçici mühlet tarihi itibariyle .alacak miktarı:11.339.144,94
Geçici mühlet tarihi .....:05.11.2024
Temerrüt tarihi.....:24.11.2024
Rapor tanzim tarihi.....:19.02.2026
Akdi faiz.....:%50,64
Temerrüt faizi.....:%75,96

Sözleşmenin temerrüt hükmünü düzenlenen 18.8.5 m. uyarınca %50,64 oranındaki akdi kar payının %50 fazlası mertebesinde %75,96 oranında tem.faizi belirlenmiştir.

05.11.2024 –Geç.müh.tarihi itibariyle toplam alacak tutarı (hesaba göre)	11.339.144,94
Faiz dönemi Anapara Gün F.oranı / Yıl	
05.11.2024-24.11.2024; 11.339.144,94 x 19 x 50,64 / 36000 Akdi F.	303.057,55
24.11.2024-19.02.2026; 11.339.144,94 x452 x75,96 / 36000 Tem F.	10.814.369,31
11.117.426,86 TL'nın %5 gider vergisi (BSMV)	555.871,34
19.02.2026-RAPOR TANZİM tarihi itibariyle toplam alacak tutarı	**23.012.443,14**

Rapor tanzim tarihi itibariyle toplam **23.012.443,14 TL** tutarında NAKDİ alacak belirlenmiştir.

7.3)GAYRİNAKDİ Çek Taahhüt Bedeli: Müdahil bankadan temin edilen kayıt ve çek takip kartonu ekstrelerine göre bakiye gayrinakdi alacak bulunmamaktadır.

B) Uras Kimya San. Ve Tic.A.Ş..Bakımından

1)Genel Kredi Sözleşmesi

Sözleşme Tarihi	**Kredi Lehtarı (Borçlu şirket)**	**Sözleşme Tutarı (TL)**	**Müteselsil kefil**	**Kefalet limiti (TL)**
26.10.2022	URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş	50.000.000,00	1-Avrupa Pap ..A.Ş. 2-ALV Kimya A.Ş. 3-Daf Kimya A.Ş. 4-Murat ÖZAVŞAR	50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
TOPLAM		**50.000.000,00**		**50.000.000,00**

Bir üstte tabloda belirtildiği üzere; müdahil alacaklı banka ile davacı kredi lehtarı (asıl borçlu) **URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş**. arasında **50.000.000,00 TL'lık** Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmış olduğu görülmektedir. Anılan sözleşmenin bir sureti dosyaya sunulmuştur.

Bahse konu sözleşmeyi DAVACI kefillerinde (Avrupa Paper Mak. San. Ve Tic.A.Ş) 50.000.000,00 TL kefalet limiti kapsamında müteselsil kefil sıfatıyla imzalamış oldukları görülmüştür. Akdedilen kefaletin TBK'nun 583 m. ve 584. M.uygun olarak tesis edilmiş olduğu kanaati edinilmiştir.

2)Tesis Edilen İpotekler/Rehinler: Alacağın, dosya içeriğine göre rehinle temin edilmemiş olduğunun anlaşılması nedeniyle, alacağın tamamı adi alacak faslında değerlendirilmiştir.

3)Kat İhtarı: Bakırköy 5.Noterliğinin 16.01.2025 tarih ve 1140 yevmiye no.lu kat ihtarı ile kredi hesapları 16.01.2025 tarihi itibariyle kesilip kat edilmiştir. Kat tarihi itibariyle toplam 3.759.339,16 NAKDİ alacağın (1) gün içinde ödenmesi, Ayrıca 231.750,00 TL gayrinakdi çek taahhüt bedelinin DEPO edilmesi ihtaren bildirilmiştir.

Kat ihtarının tebliği: Hesap kat ihtarı davacı/borçlu şirketin yetkilisi tevziat sırasında hazır bulunmaması üzerine birlikte daimi çalışan Bahar SEYREKOĞLU'na **20.01.2025** tarihinde tebliğ edilmiş olduğu, noter mazbatasından anlaşılmaktadır.

4)Temerrüt: Hesap kat ihtarı ile ödeme için verilen (1) günlük mehil/önel süresi bitimine müteakip **22.01.2025** tarihi itibariyle davacıların temerrüde düşürülmüş sayıldıkları kanaati edinilmiştir.

5) Geçici Mühlet Tarihi 05.11.2024 Tarihi Saat 24:00 İtibariyle Ekstrede Gözüken Anapara Alacak Bakiyeleri ile İşlemiş Faiz ve Fer'i Hesabı Aşağıdaki Tabloda Sunulduğu Gibidir.

Kredi No (Kontrat No)	Kredi Türü	Akdi F.Oranı (aylık)	Anapara	Faiz başlangıç tarihi	İşlemiş faiz	BSMV	GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ 05.11.2024 İTİBARİYLE BAKİYELERİ (BU TARİHE KADAR İŞLEMİŞ FAİZ VE FERİLERİ DAHİLDİR)
1) 397688	Mektup tazmini	4.22	3.023.326,91	0,00	0,00	0,00	3.023.326,91
2)	Mektup tazmini (15.11.2024 tanzim tarihli)		7.891.300,00	0,00	0,00	0,00	7.891.300,00
TOPLAM ALACAK (05.11.2024)							**10.914.626,91**

Müdahil alacaklı bankanın yukarıdaki tabloya göre GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ itibariyle hesaplanan nakdi alacak toplamı **10.914.626,91** TL olarak belirlenmiştir.

6)Geçici mühlet tarihinden sonra yapılan tahsilatlar

İLGİLİ BANKA ADI	ÇEK NO	DİĞER KANALLARDAN	TAHSİL TARİHİ	**ÇEK YA DA DİĞER KANALLARDAN SAĞLANAN TAHSİLAT BEDELİ**
1) ZİRAAT KATILIM		HAVALE	06.11.2024	6.722,54
2) ZİRAAT KATILIM		HAVALE	11.11.2024	300.000,00
3) ZİRAAT KATILIM		HAVALE	18.11.2024	330.000,00
4) ZİRAAT KATILIM		HAVALE	02.12.2024	629.178,00
5) ZİRAAT KATILIM		HAVALE	09.12.2024	500.000,00
6) ZİRAAT KATILIM		HAVALE	16.12.2024	54.000,00
7) ZİRAAT KATILIM		HAVALE	23.12.2024	1.234.800,00
8) ZİRAAT KATILIM		HAVALE	25.12.2024	54.700,00
9) ZİRAAT KATILIM		HAVALE	30.12.2024	300.000,00
10) ZİRAAT KATILIM		HAVALE	31.12.2024	313.000,00
11) ZİRAAT KATILIM		HAVALE	06.01.2025	100.000,00
12) ZİRAAT KATILIM		HAVALE	31.01.2025	302.000,00
13) ZİRAAT KATILIM		HAVALE	10.02.2025	500.407,00
14) ZİRAAT KATILIM		HAVALE	17.02.2025	400.000,00
15) ZİRAAT KATILIM		HAVALE	24.02.2025	550.000,00
16) ZİRAAT KATILIM		HAVALE	28.02.2025	916.000,00
17) ZİRAAT KATILIM		HAVALE	02.04.2025	75.000,00
TOPLAM TAHSİLAT				**6.565.807,54**

7.1)Geçici Mühlet Tarihi İtibariyle Belirlenen Alacak; Müdahil alacaklı bankanın geçici mühlet tarihi itibariyle belirlenen nakdi alacağı **10.914.626,91 TL'dır**. Gecici

mühlet tarihi sonrasında **6.565.807,54 TL'lık** tahsilat sağlanmıştır. işbu tahsilat alacağa mahsup edildiğinde, bakiye alacak **4.348.819,37 TL'na** (10.914.626,91 - **6.565.807,54**=) düşmüştür.

7.2)Rapor Tanzim Tarihi İtibariyle Belirlenen Nakdi Alacak:
Geçici mühlet tarihi itibariyle .alacak miktarı:4.348.819,37
Geçici mühlet tarihi .....:05.11.2024
Temerrüt tarihi.....:22.01.2025
Rapor tanzim tarihi.....:19.02.2026
Akdi faiz.....:%50,64
Temerrüt faizi.....:%75,96
Sözleşmenin temerrüt hükmünü düzenlenen 18.8.5 m. uyarınca %50,64 oranındaki akdi kar payının %50 fazlası mertebesinde %75,96 oranında tem.faizi belirlenmiştir.

05.11.2024 –Geç.müh.tarihi itibariyle toplam alacak tutarı (hesaba göre)	4.348.819,37
Faiz dönemi Anapara Gün F.oranı / Yıl	
05.11.2024-22.01.2025; 4.348.819,37 x 78 x 50,64 / 36000 Akdi F.	477.152,42
22.01.2025-19.02.2026; 4.348.819,37 x393 x75,96 / 36000 Tem F.	3.606.171,48
4.083.323,90 TL'nın %5 gider vergisi (BSMV)	204.166,20
19.02.2026-RAPOR TANZİM tarihi itibariyle toplam alacak tutarı	**8.636.309,47**

Rapor tanzim tarihi itibariyle toplam **8.606.309,47 TL** tutarında NAKDİ alacak belirlenmiştir.

7.3)GAYRİNAKDİ Çek Taahhüt Bedeli: Müdahil bankadan temin edilen kayıt ve çek takip kartonu ekstrelerine göre geçici mühlet tarihi itibariyle 231.750,00 TL (9.270,00 TL x 25 adet çek yaprağı bedeli=) olarak belirlenmiştir. bakiye gayrinakdi alacak bulunmamaktadır.

IV-) EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş YÖNÜNDEN

A)Avrupa Paper Mak. San.Ve Dış Tic.A.Ş. Bakımından

1)Genel Kredi Sözleşmesi

Sözleşme Tarihi	Kredi Lehtarı (Borçlu şirket)	Sözleşme Tutarı (TL)	Müteselsil kefil	Kefalet limiti (TL)
12.12.2023	AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş.	500.000.000,00	1-Uras Kimya ..A.Ş. 3-Daf Kimya A.Ş. 4-Murat ÖZAVŞAR	500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
TOPLAM		**500.000.000,00**		**500.000.000,00**

Bir üstte tabloda belirtildiği üzere; müdahil alacaklı banka ile davacı kredi lehtarı (asıl borçlu) **AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş.** arasında **500.000.000,00 TL limitli** Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmış olduğu görülmektedir.

Bahse konu sözleşmeleri DAVACI kefilinde (Uras Kimya ..A.Ş.) 500.000.000,00 TL kefalet limiti kapsamında müteselsil kefil sıfatıyla imzalamış oldukları görülmüştür.

Akdedilen kefaletin TBK'nun 583 m. ve 584. M.uygun olarak tesis edilmiş olduğu kanaati edinilmiştir.

2)Tesis Edilen İpotekler/Rehinler

Taşınmaz maliki	Ada / Parsel	İpotek tarih ve yevmiye No	İpotek Derecesi	İpotek miktarı (TL)
ALV Kimya San.İç ve Dış Tic.A.Ş	239 / 15	09.11.2021-11579	1.derecede	30.000.000,00
ALV Kimya San.İç ve Dış Tic.A.Ş	239 / 15	10.11.2023-16608	2.derecede	74.000.000,00
TOPLAM				**104.000.000,00**

Dava dışı 3. Şahsın (ALV Kimya San.İç ve Dış Tic.A.Ş) maliki olduğu taşınmaz üzerinde müdahil banka lehine 1. Ve 2.Derecede olmak üzere toplam 104.000.000,00 TL bedelle ipotek tesis edilmiştir. **Dolayısıyla taşınmaz maliki asıl borçlu şirket olmayıp 3. Şahıstır.**

Maliki 3. Şahsa ait olan taşınmaz üzerinde, müdahil banka lehine ipotek tesis edilmiştir. Tesis edilen ipotekli taşınmaz maliki kredi kullanan şirkete nazaran 3. Şahıs konumunda oldukları için Yargıtay'ın bu yöndeki yerleşik içtihatları uyarınca, konkordato mevzuatı dahilinde alacağın "*adi alacak statüsünde* " değerlendirilmesi gerekmiştir. İpotek resmi senedinin 1. Maddesinde kimin ve hangi borçların teminat altına alındığı düzenlenmiştir. Ancak bu bent altındaki geniş açıklama içeriğinde gerek 3.şahıs konumundaki ipotek malikinin şahsi kefalet borçlarını ve gerekse de diğer kefillerin kefaleten üstlendikleri borcu kapsadığına ilişkin beklenilen açıklıkta somut bir düzenlemeye rastlanılamamıştır. Bu bakımdan aşağıda özeti sunulan emsal içtihatlarda nazara alınarak, banka alacağının tamamı kanımızca adi alacak statüsünde değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir.

*"**Sonuç olarak 3. kişi rehniyle teminat altına alınan alacak konkordatoda adi alacak olarak nitelendirilerek nisaba dahil edilmelidir.** Somut olayda alacaklı Garanti BankasıA.Ş.ve Denizbank A.Ş. alacakları için üçüncü kişinin taşınmazı üzerinde ipotek tesis edildiğinden bu alacakların nisapta adi alacak olarak göz önünde bulundurulması gerekirken Bölge Adliye Mahkemesince üçüncü kişi ipoteği ile teminat altına alınan alacaklar rehinli alacak olduğundan salt teminatsız kalan kısmın adi alacakta nazara alınacağı gerekçesiyle nisap dışında tutulması doğru olmamış, bu aşamada teminatsız kalan kısım da belirli olmadığından infazda da tereddüt oluşturacak şekilde verilen kararın bozulması uygun görülmüştür."* **[Y. 15. HD., T. 17.06.2021, E. 2021/4430, K. 2021/2814]**

Başka bir emsal **Yargıtay 15.HD. 16.02.2021 tarih, 2021/1389 E. ve 2021/275 s.K.** 'da aynı hususlara işaret edilmekte olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda metnine yer verilen karardan da anlaşılabileceği gibi, bir alacağın üçüncü kişilere ait malvarlıklarıyla teminatlandırılması halinde teminat altına alınan bu

alacağın konkordatoda da adi alacak olarak nitelendirilerek nisaba dahil edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, **somut olayda müdahil banka alacaklarının dava dışı üçüncü kişilere ait malvarlıklarıyla teminatlandırıldığı göz önünde bulundurulduğunda, müdahil banka alacağının konkordato prosedürü içerisinde adi alacak olarak nitelendirilmesi yerinde gözükmektedir**. Buna bağlı olarak müdahil bankanın geçici mühlet tarihinden sonra faiz talep edebilmesi de kanımızca mümkün değildir. Zira " İİK m.294, f.3'te tasdik edilen konkordato projesi aksine hüküm içermediği takdirde kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesinin duracağı hükme bağlanmıştır. Kesin mühletin bu sonucu, geçici mühlet için de geçerlidir. Nitekim kanun koyucu İİK m.288, f.1'de açıkça, geçici mühletin, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağını belirtmiştir ". Bu nedenle, 3. kişi rehniyle temin edilmiş olan alacağa geçici mühlet tarihinden itibaren faiz işlemesinin duracağı söylenebilir.

Çünkü; 3. Kişinin sahip olduğu teminat konusu varlığın (ipotekli taşınmaz) satışı ve borçtan mahsup edilmesi halinde, borçlu şirketin borcunun kapanmayacağı, teminat verdiği varlığı satılan mülkiyet sahibi şahıs ya da şirketin gayrimenkulünün satışı ile yaptığı ödeme tutarında asıl kredi borçlusu şirketten alacaklı hale geleceği, bu alacağın da konkordato nisabına dahil edileceği, zira konkordatonun tasdikinin, alacağı 3. kişiye ait bir malla güvence altına alınan alacaklı bakımından da mecburiyet doğuracağı değerlendirilmesi yapılmaktadır. (Bu konuda açıklamalar için bkz. Yeşilova, Bilgehan, Öztek konkordato şerhi, 295 m.-16; Baki Kuru İcra İflas Hukuku 2013 s.1511 gibi....)

Yargıtay 19.HD. 19.10.2000 Tarih, 2000/6141 E. Ve 2000/6939 s. K. " .....F....A.Ş. lehine 40.000.000.000,00 TL bedelli ipotek tesis edilen Gemlik İlçesi 672 parsel ve Bursa 314 ada 19 parsel sayılı taşınmazlar Öznur, Fatih ve Figen adına kayıtlıdır. Konkordato Er-E....Ltd.Şti. tarafından talep edildiğinden F....A.Ş. lehine verilen ipotek 3.kişi ipoteğidir. Alacaklının ipotekleri paraya çevirip alacağını tahsil etmesi durumunda, ipotek veren 3.kişi tahsil edilen miktar için asıl borçluya rücu hakkına sahip olduğundan 3. Kişi ipoteği ile teminat altına alınan alacakların nisapta dikkate alınıp alınmayacağı üzerinde durularak, varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, bu yönler gözetilmeden çoğunluk koşulunun bulunduğunun kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir. "; denilmiştir.

O halde İİK m. 294 f.3 hükmüne göre, konkordato projesinde aksi belirtilmediği sürece, kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemeyecektir. Fakat İİK m.288 f.1 hükmüne göre geçici mühlet kesin mühletin sonuçlarını doğurduğundan, Kanundaki bu atıf sebebiyle, rehinle temin edilmemiş her türlü alacak için geçici mühlet tarihi itibariyle faiz işlemesi duracaktır. **Somut olayda kredi alacağının 3. Kişi (**ALV Kimya San.İç ve Dış Tic.A.Ş**) ipoteği ile teminatlandırılmış olması nedeniyle irdelenen alacak adi alacak statüsünde değerlendirilmek gerektiği söylenebilir.**

3)Kat İhtarı: Müdahil bankadan temin edilen hesap kat ihtarı holding bünyesindeki tüm grup firmaları kapsadığı için davacı AVRUPA PAPER firmasının kredi borçları sıhhatli bir şekilde ayrıştırılamamış olması nedeniyle hesap kat ihtarı bazında amaca uygun bir değerlendirme olanağı bulunamadığı görülmüştür.

4) Geçici Mühlet Tarihi 05.11.2024 Tarihi Saat 24:00 İtibariyle Ekstrede Gözüken Anapara Alacak Bakiyeleri ile İşlemiş Faiz ve Fer'i Hesabı Aşağıdaki Tabloda Sunulduğu Gibidir.

AVRUPA PAPER							
Kredi No (Kontrat No)	Kredi Türü	Akdi F.Oranı (aylık)	**Anapara**	Faiz başlangıç tarihi	**İşlemiş faiz**	**BSMV**	**GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ 05.11.2024 İT İBARİYLE BAKİYELERİ (BU TARİHE KADAR İŞLEMİŞ FAİZ VE FERİLERİ DAHİLDİR)**
1) 6001	Hammadde İşletme Finansmanı	4,85	3.500.000	21.05.2024	630.092,84	31.504,65	4.161.597,49
2) 1001	Aramal İşletme Finansmanı	4	8.000.000	05.12.2023	3.861.333,33	193.066,67	12.054.400,00
3) 1002	Aramal İşletme Finansmanı	4	5.350.000	06.12.2023	2.589.400,00	129:470,00	8.068.870,00
4) 1003	Aramal İşletme Finansmanı	4	19.655.000	07.12.2023	9.565.433,33	478.271,67	29.698.705,00
Ayrıca Mühlet Tarihi Sonrası Avukat Masrafı							18.156,80
TOPLAM ALACAK (05.11.2024)			**36.505.000**		**16.646.059,50**	**832.312,99**	**54.001.728,49**

M**üdahil** alacaklı bankanın yukarıdaki tabloya göre **GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ** itibariyle hesaplanan nakdi alacak toplamı **54.001.728,49 TL** olarak belirlenmiştir.

6)Geçici mühlet tarihinden sonra yapılan tahsilatlar: Geçici mühlet tedbir kararı tarihi sonrasında müşteri çekleri ya da başka kanallar bağlamında herhangi bir tahsilat kaydına rastlanılamamıştır. (Geçici mühlet sonrası 13 adet çekten dolayı toplam 4.402.700,00 TL tahsilat sağlanmıştır. Ancak bu tahsilatın dava dışı ALV firmasına ait olduğu anlaşılmaktadır)

7) **Geçici Mühlet Tarihi İtibariyle bankanın nihai NAKDİ alacağının tespiti: M**üdahil bankanın böylece nihai alacağı **54.001.728,49 TL** olarak belirlenmiştir.

7.2)Rapor Tanzim Tarihi İtibariyle Belirlenen Nakdi Alacak

Geçici mühlet tarihi itibariyle .alacak miktarı:54.001.728,49
Geçici mühlet tarihi .....: 05.11.2024
Rapor tanzim tarihi.....:19.02.2026
Akdi faiz (krediye fiilen uygulanan akdi faiz):%49,20
Temerrüt faizi .....:%73,80
Sözleşmenin temerrüdü düzenleyen 16.4.3. M. uyarınca %49,20 oranındaki akdi faizin %50 fazlası mertebesinde %73,80 (49,30x1,50=)

05.11.2024 –Geç.müh.tarihi itibariyle toplam alacak tutarı (hesaba göre)	54.001.728,49
Faiz dönemi Anapara Gün F.oranı / Yıl	
05.11.2024-19.02.2026; 54.001.728,49 x 471 x 49,20 / 36000 Akdi F.	34.760.912,31
34.760.912,31 TL'nın %5 gider vergisi (BSMV)	1.738.045,62
19.02.2026-RAPOR TANZİM tarihi itibariyle toplam alacak tutarı	**90.500.686,42**

Rapor tanzim tarihi itibariyle toplam **90.500.686,42 TL** tutarında NAKDİ alacak belirlenmiştir.

B) Uras Kimya San. Ve Tic.A.Ş..Bakımından

1)Genel Kredi Sözleşmesi

Sözleşme Tarihi	Kredi Lehtarı (Borçlu şirket)	Sözleşme Tutarı (TL)	Müteselsil kefil	Kefalet limiti (TL)
07.10.2021	URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş	100.000.000,00	1-Avrupa Paper..A.Ş. 3-Daf Kimya A.Ş. 3-ALV Kimya ..A.Ş. 4-Murat ÖZAVŞAR	100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
TOPLAM		**100.000.000,00**		**100.000.000,00**

Bir üstte tabloda belirtildiği üzere; müdahil alacaklı banka ile davacı kredi lehtarı (asıl borçlu) **AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş.** arasında **100.000.000,00 TL limitli** Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmış olduğu görülmektedir.

Bahse konu sözleşmeleri DAVACI kefilinde (Avrupa Paper Mak. ..A.Ş.) 100.000.000,00 TL kefalet limiti kapsamında müteselsil kefil sıfatıyla imzalamış oldukları görülmüştür. Akdedilen kefaletin TBK'nun 583 m. ve 584. M.uygun olarak tesis edilmiş olduğu kanaati edinilmiştir.

2)Tesis Edilen İpotekler/Rehinler : Alacağın, dosya içeriğine göre rehinle temin edilmemiş olduğunun anlaşılması nedeniyle, alacağın tamamı adi alacak faslında değerlendirilmiştir.

3)Kat İhtarı: Müdahil bankadan temin edilen hesap kat ihtarı holding bünyesindeki tüm grup firmaları kapsadığı için davacı URAS KİMYA firmasının kredi borçları sıhhatli bir şekilde ayrıştırılamamış olması nedeniyle hesap kat ihtarı bazında amaca uygun bir değerlendirme olanağı bulunamadığı görülmüştür.

4) Geçici Mühlet Tarihi <u>05.11.2024 Tarihi Saat 24:00</u> İtibariyle Ekstrede Gözüken Anapara Alacak Bakiyeleri ile İşlemiş Faiz ve Fer'i Hesabı Aşağıdaki Tabloda Sunulduğu Gibidir.

Uras Kimya San. Ve Tic.A.Ş							
Kredi No (Kontrat No)	Kredi Türü	Akdi F.Oranı (Aylık)	**Anapara**	Faiz başlangıç tarihi	**İşlemiş faiz**	**BSMV**	**Geçici Mühlet Tarihi <u>05.11.2024</u> İtibariyle Bakiyeleri (Bu**

							Tarihe Kadar İşlemiş Faiz Ve Ferileri Dahildir)
.....	Tem.mek.t azmini	4,10	14.11.2024	14.11.2024	0,00	0,00	120.000,00
.....	Tem.mek.t azmini	4,10	14.11.2024	14.11.2024	0,00	0,00	300.000,00
	Av. masrafları						615,40
TOPLAM							**420.615,40**

Müdahil alacaklı bankanın yukarıdaki tabloya göre **GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ** itibariyle hesaplanan nakdi alacak toplamı **420.615,40 TL** olarak belirlenmiştir.

6)Geçici mühlet tarihinden sonra yapılan tahsilatlar: Geçici mühlet tedbir kararı tarihi sonrasında müşteri çekleri ya da başka kanallar bağlamında herhangi bir tahsilat kaydına rastlanılamamıştır.

7) **Geçici Mühlet Tarihi İtibariyle bankanın nihai NAKDİ alacağının tespiti:** Müdahil bankanın böylece nihai alacağı **420.615,40 TL** olarak belirlenmiştir.

7.2)Rapor Tanzim Tarihi İtibariyle Belirlenen Nakdi Alacak

Tazmin tarihi itibariyle .alacak miktarı.....:420.615,40
Tazmin tarihi .....:14.11.2024
Rapor tanzim tarihi.....:19.02.2026
Akdi faiz (krediye fiilen uygulanan akdi faiz).:%49,20
Temerrüt faizi .....:%73,80
Sözleşmenin temerrüdü düzenleyen 16.4.3. M. uyarınca %49,20 oranındaki akdi faizin %50 fazlası mertebesinde %73,80 (49,30x1,50=)

14.11.2024 –Geç.müh.tarihi itibariyle toplam alacak tutarı (hesaba göre)	420.615,40
Faiz dönemi Anapara Gün F.oranı / Yıl	
14.11.2024-19.02.2026; 420.615,40 x 462 x 49,20 / 36000 Akdi F.	265.576,31
265.576,31 TL'nın %5 gider vergisi (BSMV)	13.278,80
19.02.2025-RAPOR TANZİM tarihi itibariyle toplam alacak tutarı	**699.470,51**

Rapor tanzim tarihi itibariyle toplam **699.470,51 TL** tutarında NAKDİ alacak belirlenmiştir.

V-) <u>YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş .YÖNÜNDEN</u>

A) Uras Kimya San. Ve Tic.A.Ş Bakımından

1)Genel Kredi Sözleşmesi

Sözleşme Tarihi	Kredi Lehtarı (Borçlu şirket)	Sözleşme Tutarı (TL)	Müteselsil kefil	Kefalet limiti (TL)
08.04.2022	URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş	100.000.000,00	1-Avrupa Paper..A.Ş. 3-Daf Kimya A.Ş.	100.000.000,00 100.000.000,00

			3-ALV Kimya ..A.Ş. 4-Murat ÖZAVŞAR	100.000.000,00 100.000.000,00
TOPLAM		**10.000.000,00**		**100.000.000,00**

Bir üstte tabloda belirtildiği üzere; müdahil alacaklı banka ile davacı kredi lehtarı (asıl borçlu) **URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş**. arasında **100.000.000,00 TL'lık** Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmış olduğu görülmektedir. Anılan sözleşmelerin birer sureti dosyaya sunulmuştur.

Bahse konu sözleşmeleri DAVACIkefillerinde (Avrupa Paper..A.Ş-Uras Holding A.Ş) 100.000.000,00 TL kefalet limiti kapsamında müteselsil kefil sıfatıyla imzalamış oldukları görülmüştür. Akdedilen kefaletin TBK'nun 583 m. ve 584. M.uygun olarak tesis edilmiş olduğu kanaati edinilmiştir.

2)Tesis Edilen İpotekler/Rehinler

Taşınmaz maliki	**Ada / Parsel**	**İpotek tarih ve yevmiye No**	**İpotek Derecesi**	**İpotek miktarı (TL)**
Uras Kimya San. Ve Tic. A.Ş.	714 / 1 (34 n.lu bağ. bölüm)	19.04.202-14031	1.derecede	71.000.000,00
Uras Kimya San. Ve Tic. A.Ş.	714 / 1 (34 n.lu bağ. bölüm)	16.10.2023-33539	2.derecede	31.000.000,00
TOPLAM				**102.000.000,00**

Mülkiyeti davacılardan asıl borçlu Uras Kimya San. Ve Tic. A.Ş..'ne ait olan taşınmaz üzerinde müdahil banka lehine 1.ve 2. Derecelerde olmak üzere toplam 102.000.000,00 TL bedelle ipotek tesis edilmiştir. Dolayısıyla taşınmaz maliki 3. Şahıs olmayıp asıl borçlu şirkettir

Maliki asıl borçlu şirket olan taşınmaz üzerinde, müdahil banka lehine ipotek tesis edilmiştir. Tesis edilen ipotekli taşınmaz maliki kredi kullanan şirket olması nedeniyle Yargıtay'ın bu yöndeki yerleşik içtihatları uyarınca, konkordato mevzuatı dahilinde alacağın "*Rüçhanlı/imtiyazlı alacak statüsünde* " değerlendirilmesi gerekmiştir. İpotek resmi senedinin 1. Maddesinde kimin ve hangi borçların teminat altına alındığı düzenlenmiştir. Ancak bu bent altındaki geniş açıklama içeriğinde gerek 3.şahıs konumundaki ipotek malikinin şahsi kefalet borçlarını ve gerekse de diğer kefillerin kefaleten üstlendikleri borcu kapsadığına ilişkin beklenilen açıklıkta somut bir düzenlemeye rastlanılamamıştır. Bu bakımdan aşağıda özeti sunulan emsal içtihatlarda nazara alınarak, banka alacağının tamamı kanımızca imtiyazlı alacak statüsünde değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir.

*"**Sonuç olarak 3. kişi rehniyle teminat altına alınan alacak konkordatoda adi alacak olarak nitelendirilerek nisaba dahil edilmelidir.** Somut olayda alacaklı Garanti BankasıA.Ş.ve Denizbank A.Ş. alacakları için üçüncü kişinin taşınmazı üzerinde ipotek tesis edildiğinden bu alacakların nisapta adi alacak olarak göz önünde bulundurulması gerekirken Bölge Adliye Mahkemesince üçüncü kişi ipoteği ile teminat altına alınan alacaklar rehinli alacak olduğundan salt teminatsız kalan*

kısmın adi alacakta nazara alınacağı gerekçesiyle nisap dışında tutulması doğru olmamış, bu aşamada teminatsız kalan kısım da belirli olmadığından infazda da tereddüt oluşturacak şekilde verilen kararın bozulması uygun görülmüştür." **[Y. 15. HD., T. 17.06.2021, E. 2021/4430, K. 2021/2814]**

Başka bir emsal **Yargıtay 15.HD. 16.02.2021 tarih, 2021/1389 E. ve 2021/275 s.K.** 'da aynı hususlara işaret edilmekte olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda metnine yer verilen karardan da anlaşılabileceği gibi, bir alacağın üçüncü kişilere ait malvarlıklarıyla teminatlandırılması halinde teminat altına alınan bu alacağın konkordatoda da adi alacak olarak nitelendirilerek nisaba dahil edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, **somut olayda müdahil banka alacaklarının dava dışı üçüncü kişilere ait malvarlıklarıyla teminatlandırıldığı göz önünde bulundurulduğunda, müdahil banka alacağının konkordato prosedürü içerisinde adi alacak olarak nitelendirilmesi yerinde gözükmektedir**. Buna bağlı olarak müdahil bankanın geçici mühlet tarihinden sonra faiz talep edebilmesi de kanımızca mümkün değildir. Zira " İİK m.294, f.3'te tasdik edilen konkordato projesi aksine hüküm içermediği takdirde kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesinin duracağı hükme bağlanmıştır. Kesin mühletin bu sonucu, geçici mühlet için de geçerlidir. Nitekim kanun koyucu İİK m.288, f.1'de açıkça, geçici mühletin, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağını belirtmiştir ". Bu nedenle, 3. kişi rehniyle temin edilmiş olan alacağa geçici mühlet tarihinden itibaren faiz işlemesinin duracağı söylenebilir.

Çünkü; 3. Kişinin sahip olduğu teminat konusu varlığın (ipotekli taşınmaz) satışı ve borçtan mahsup edilmesi halinde, borçlu şirketin borcunun kapanmayacağı, teminat verdiği varlığı satılan mülkiyet sahibi şahıs ya da şirketin gayrimenkulünün satışı ile yaptığı ödeme tutarında asıl kredi borçlusu şirketten alacaklı hale geleceği, bu alacağın da konkordato nisabına dahil edileceği, zira konkordatonun tasdikinin, alacağı 3. kişiye ait bir malla güvence altına alınan alacaklı bakımından da mecburiyet doğuracağı değerlendirilmesi yapılmaktadır. (Bu konuda açıklamalar için bkz. Yeşilova, Bilgehan, Öztek konkordato şerhi, 295 m.-16; Baki Kuru İcra İflas Hukuku 2013 s.1511 gibi....)

Yargıtay 19.HD. 19.10.2000 Tarih, 2000/6141 E. Ve 2000/6939 s. K. " .....F....A.Ş. lehine 40.000.000.000,00 TL bedelli ipotek tesis edilen Gemlik İlçesi 672 parsel ve Bursa 314 ada 19 parsel sayılı taşınmazlar Öznur, Fatih ve Figen adına kayıtlıdır. Konkordato Er-E....Ltd.Şti. tarafından talep edildiğinden F....A.Ş. lehine verilen ipotek 3.kişi ipoteğidir. Alacaklının ipotekleri paraya çevirip alacağını tahsil etmesi durumunda, ipotek veren 3.kişi tahsil edilen miktar için asıl borçluya rücu hakkına sahip olduğundan 3. Kişi ipoteği ile teminat altına alınan alacakların nisapta dikkate alınıp alınmayacağı üzerinde durularak, varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, bu yönler gözetilmeden çoğunluk koşulunun bulunduğunun kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir. "; denilmiştir.

O halde İİK m. 294 f.3 hükmüne göre, konkordato projesinde aksi belirtilmediği sürece, kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz

işlemeyecektir. Fakat İİK m.288 f.1 hükmüne göre geçici mühlet kesin mühletin sonuçlarını doğurduğundan, Kanundaki bu atıf sebebiyle, rehinle temin edilmemiş her türlü alacak için geçici mühlet tarihi itibariyle faiz işlemesi duracaktır. **Somut olayda kredi alacağının tamamı davacının (asıl borçlu** Uras Kimya San. Ve Tic. A.Ş) **maliki olduğu taşınmaz ipotekleriyle ile teminatlandırılmış olması nedeniyle irdelenen alacak ipotek limiti 102.000.000,00 TL ile sınırlı olarak imtiyazlı/rüçhanlı alacak statüsünde değerlendirilmek gerektiği söylenebilir.**

3)Kat İhtarı: Gebze 6. Noterliğinin 31.01.2025 tarih ve 4424 yevmiye no.lu kat ihtarı ile kredi hesapları 29.01.2025 tarihi itibariyle kesilip kat edilmiştir. Kat tarihi itibariyle toplam 56.681.544,86 NAKDİ alacağın (1) gün içinde ödenmesi, Ayrıca 9.270,00 TL gayrinakdi çek taahhüt bedelinin DEPO edilmesi ihtaren bildirilmiştir.

Kat ihtarının tebliği: Hesap kat ihtarı davacı/borçlu şirketin yetkilisi tevziat sırasında hazır bulunmaması üzerine birlikte daimi çalışan Bahar SEYREKOĞLU'na **01.02.2025** tarihinde tebliğ edilmiş olduğu, noter mazbatasından anlaşılmaktadır.

4)Temerrüt: Hesap kat ihtarı ile ödeme için verilen (1) günlük mehil/önel süresi bitimine müteakip **03.02.2025** tarihi itibariyle davacıların temerrüde düşürülmüş sayıldıkları kanaati edinilmiştir.

5) Geçici Mühlet Tarihi 05.11.2024 Tarihi Saat 24:00 İtibariyle Ekstrede Gözüken Anapara Alacak Bakiyeleri ile İşlemiş Faiz ve Fer'i Hesabı Aşağıdaki Tabloda Sunulduğu Gibidir.

Kredi No	Kredi Türü	Akdi F.Oranı	Anapara	Faiz başlangıç	İşlemiş faiz	BSMV	GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ 05.11.2024 İTİBARİYLE BAKİYELERİ (BU TARİHE KADAR İŞLEMİŞ FAİZ VE FERİLERİ DAHİLDİR
1) 247348701829	Borçlu Cari Kredi-TP	53	8.000.000,00	20.09.2024	129.555,56	6.447,78	8.136.033,34
2) 246851282158	Taksitli Ticari Kredi	53	12.041.349,15	2.08.2024	585.008,88	29.250,44	12.655.608,47
3) 244959056537	İşletme TL-Sabit	46	5.000.000,00	25.01.2024	185.277,78	9.263,89	5.194.541,67
4) 245591535838	Nakit Kredi - Ödeme Planlı	66,24	2.065.994,33	29.03.2024	104.216,96	5.210,85	2.175.422,14
5) 244094908183	Taksitli Ticari Kredi	51,72	989.305,90	31.10.2023	44.873,73	2.243,69	1.036.423,32
TOPLAM RİSK (05.11.2024)			**28.096.649,38**		**1.048.932,91**	**52.416,65**	**29.198.028,94**

Müdahil alacaklı bankanın yukarıdaki tabloya göre **GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ** itibariyle hesaplanan nakdi alacak toplamı **29.198.028,94 TL** olarak belirlenmiştir. Alacağın dayanağı 3 adet teminat mektubu devre komisyonlarından kaynaklanmaktadır.

5-Geçici mühlet tarihi sonrasında TAZMİN olunan mektupları

	URAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GEÇİCİ MÜHLET SOONRASI TAZMİN OLUNAN TEMİNAT MEKTUPLARI					
Mektup Numarası	KKB Mektup Numarası	Mektup Tutarı	Döviz Cinsi	Veriliş Tarihi	Geçerlilik Tarihi	TAZMİN TARİHİ
68510005052	2023020200671111425	140.000,00	TL	02/02/2023	17/01/2025	14.11.2024

68510005359	2023080400671144258	325.000,00	TL	04/08/2023	02/12/2024	14.11.2024
68510005313	2023071100671139903	1.644.000,00	TL	11/07/2023	24/01/2025	14.11.2024
68510005311	2023071000671139672	325.000,00	TL	10/07/2023	24/01/2025	14.11.2024
68510005438	2023090400671149702	1.600.000,00	TL	04/09/2023	16/12/2024	14.11.2024
68510005090	2023021400671113347	140.000,00	TL	14/02/2023	17/01/2025	14.11.2024
68510006274	2024080700671209870	14.700.000,00	TL	07/08/2024	04/11/2025	14.11.2024
68510005312	2023071100671139902	260.000,00	TL	11/07/2023	24/01/2025	14.11.2024
68510005370	2023080800671144844	162.500,00	TL	08/08/2023	15/11/2024	14.11.2024
68510005068	2023020900671112470	177.000,00	TL	09/02/2023	17/01/2025	14.11.2024
68510005310	2023071000671139669	2.055.000,00	TL	10/07/2023	24/01/2025	14.11.2024
68510005439	2023090400671149706	162.500,00	TL	04/09/2023	20/12/2024	14.11.2024
	TOPLAM TAZMİN	**21.691.000,00**				

5-Geçici mühlet tarihi sonrasında TAZMİN olunan mektupları

Yukarıda tabloda belirtildiği gibi GEÇİCİ MÜHLET sonrası 12 adet teminat mektubu bedeli **21.691.000,00 TL'lık TAZMİN yapılmıştır.**

Müdahil alacaklı bankanın yukarıda açıklandığı üzere toplam nakdi alacağı **50.889.028,94 TL** (29.198.028,94+21.691.000,00=) olarak belirlenmiştir.

6)Geçici mühlet tarihinden sonra yapılan tahsilatlar:

Sıra No	Açıklama		Tahsilat Tutarı
1	URAS KİMYA - TAZMİN BORCA ÖDENEN TEM.ÇEK BEDELİ TOPLAMI		166.624,10
2	AVRUPA PAPER'DEN - URAS KİMYA'NIN TAZMİN BORCUNA ÖDENEN TEM.ÇEK BEDELİ TOPLAMI		1.000.000,00
3	ALV KİMYA'DAN URAS KİMYA'NIN TAZMİN BORCUNA ÖDENEN TEM.ÇEK BEDELİ TOPLAMI		950.000,00
4	MURAT ÖZ AVŞAR'DAN URAS KİMYA'NIN TAZMİN BORCUNA ÖDENEN VADESİ DÖNEN REHİNLİ MEVDUAT TOPLAMI		2.880.773,08
TOPLAM TAHSİLAT		**REHİN-TEMLİK VERENLER TOPLAMI**	**4.997.397,18**

Yukarıda belirtilen tabloya göre toplam 4.997.397,18 TL tutarında tahsilat sağlanmıştır.

7)**Alacaklı bankanın nihai NAKDİ alacağının tespiti**

7.1)Geçici Mühlet Tarihi İtibariyle Belirlenen Alacak; Müdahil alacaklı bankanın geçici mühlet tarihi itibariyle belirlenen nakdi alacağı 50.889.028,94 TL'dır. Geçici

mühlet tarihi sonrasında sağlanan 4.997.397,18 TL'lık tahsilat mahsup edildiğinde, bakiye alacak **45.891.631,76 TL'na** (50.889.028,94-4.997.397,18=) düşmüştür.

7.2)Rapor Tanzim Tarihi İtibariyle Belirlenen Nakdi Alacak

Geçici mühlet tarihi itibariyle .alacak miktarı:45.891.631,76
Geçici mühlet tarihi .....: 05.11.2024
Temerrüt tarihi.....: 03.02.2025
Rapor tanzim tarihi.....:19.02.2026
Akdi faiz (Kredilere fiilen uyg.akdi f.).....:%53
Temerrüt faizi.....:%68,90
Sözleşmeni n 11/b m. uyarınca akdi faizin %30 fazlası mertebesinde 68,90 (53x1,30) oranında temerrüt faizi belirlenmiştir.

05.11.2024 –Geç.müh.tarihi itibariyle toplam alacak tutarı (hesaba göre)	45.891.631,76
Faiz dönemi Anapara Gün F.oranı / Yıl	
05.11.2024-03.02.2025; 45.891.631,76 x 90 x 53 / 36000 Akdi F.	6.080.641,24
03.02.2025-19.02.2026; 45.891.631,76 x 381 x 68,90 / 36000 Tem.F	33.463.795,63
39.544.436,87 TL'nın %5 gider vergisi (BSMV)	1.977.221,84
19.02.2026-RAPOR TANZİM tarihi itibariyle toplam alacak tutarı	**87.413.290,47**

Rapor tanzim tarihi itibariyle toplam **87.413.290,47 TL** tutarında NAKDİ alacak belirlenmiştir

7.3)GAYRİNAKDİ Çek taahhüt Bedeli: Müdahil bankadan temin edilen gayrinakdi çek statü raporuna göre GEÇİCİ MÜHLET tarihi itibariyle (1) adet çek yaprağından dolayı gayrinakdi alacak 9.270,00 TL olarak (9.270,00 TL x 1=) belirlenmiştir.

VI-) <u>YAPI KREDİ FİNANSAL KİR.A.Ş. YÖNÜNDEN</u>

A)URS Makine Baskı Tekn.A.Ş. Bakımından

1)Finansal Kiralama Sözleşmesi

Sözleşme Tarihi	Kredi Lehtarı (Borçlu şirket)	Sözleşme Tutarı (USD)	Müteselsil kefil	Kefalet limiti (USD)
09.02.2023	URS MAKİNE BASKI TEKN.A.Ş	13.227.563,00	1-Avrupa Paper..A.Ş. 3-Daf Kimya A.Ş. 3-ALV Kimya ..A.Ş. 4-Murat ÖZAVŞAR 5-Uras Holding A.Ş.	13.227.563,00 13.227.563,00 13.227.563,00 13.227.563,00 13.227.563,00
26.12.2023	" "	3.675.751,00	1-Avrupa Paper..A.Ş. 3-Daf Kimya A.Ş. 3-ALV Kimya ..A.Ş. 4-Murat ÖZAVŞAR 5-Uras Holding A.Ş.	3.675.751,00 3.675.751,00 3.675.751,00 3.675.751,00 3.675.751,00
TOPLAM		**16.903.314,00**		**16.903.314,00**

Bir üstte tabloda belirtildiği üzere; müdahil alacaklı banka ile davacı kredi lehtarı (asıl borçlu) **URS MAKİNE BASKI TEKN.A.Ş** arasında toplam **16.903.314,00 USD'lık** 99859 ve 102192 no.lu 2 adet Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalanmış olduğu görülmektedir. Anılan sözleşmelerin birer sureti dosyaya sunulmuştur.

Bahse konu sözleşmeleri DAVACI kefillerinde (Avrupa Paper ...A.Ş- Uras Holding A.Ş) toplam 16.903.314,00 USD'lık kefalet limiti kapsamında müteselsil kefil sıfatıyla imzalamış oldukları görülmüştür. Akdedilen kefaletin TBK'nun 583 m. ve 584. M.uygun olarak tesis edilmiş olduğu kanaati edinilmiştir.

2)Tesis Edilen İpotekler/Rehinler

Taşınmaz maliki	Ada / Parsel	İpotek tarih ve yevmiye No	İpotek Derecesi	İpotek miktarı (TL)
RGB Teks. Kim.ve Tic. A.Ş.	104 / 59	15.01.2024-850	1.derecede	6.000.000,00
TOPLAM				**6.000.000,00**

Dava dışı 3. Şahsın (RGB Teks. Kim.ve Tic. A.Ş.) maliki olduğu taşınmaz üzerinde müdahil banka lehine 1.Derecede olmak üzere toplam 6.000.000,00 TL bedelle ipotek tesis edilmiştir. **Dolayısıyla taşınmaz maliki asıl borçlu şirket olmayıp 3. Şahıstır.**

Maliki 3. Şahsa ait olan taşınmaz üzerinde, müdahil banka lehine ipotek tesis edilmiştir. Tesis edilen ipotekli taşınmaz maliki kredi kullanan şirkete nazaran 3. Şahıs konumunda. oldukları için Yargıtay'ın bu yöndeki yerleşik içtihatları uyarınca, konkordato mevzuatı dahilinde alacağın *"adi alacak statüsünde* " değerlendirilmesi gerekmiştir. İpotek resmi senedinin 1. Maddesinde kimin ve hangi borçların teminat altına alındığı düzenlenmiştir. Ancak bu bent altındaki geniş açıklama içeriğinde gerek 3.şahıs konumundaki ipotek malikinin şahsi kefalet borçlarını ve gerekse de diğer kefillerin kefaleten üstlendikleri borcu kapsadığına ilişkin beklenilen açıklıkta somut bir düzenlemeye rastlanılamamıştır. Bu bakımdan aşağıda özeti sunulan emsal içtihatlarda nazara alınarak, banka alacağının tamamı kanımızca adi alacak statüsünde değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir.

*"**Sonuç olarak 3. kişi rehniyle teminat altına alınan alacak konkordatoda adi alacak olarak nitelendirilerek nisaba dahil edilmelidir.** Somut olayda alacaklı Garanti BankasıA.Ş.ve Denizbank A.Ş. alacakları için üçüncü kişinin taşınmazı üzerinde ipotek tesis edildiğinden bu alacakların nisapta adi alacak olarak göz önünde bulundurulması gerekirken Bölge Adliye Mahkemesince üçüncü kişi ipoteği ile teminat altına alınan alacaklar rehinli alacak olduğundan salt teminatsız kalan kısmın adi alacakta nazara alınacağı gerekçesiyle nisap dışında tutulması doğru olmamış, bu aşamada teminatsız kalan kısım da belirli olmadığından infazda da tereddüt oluşturacak şekilde verilen kararın bozulması uygun görülmüştür."* **[Y. 15. HD., T. 17.06.2021, E. 2021/4430, K. 2021/2814]**

Başka bir emsal **Yargıtay 15.HD. 16.02.2021 tarih, 2021/1389 E. ve 2021/275 s.K.** 'da aynı hususlara işaret edilmekte olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda metnine yer verilen karardan da anlaşılabileceği gibi, bir alacağın üçüncü kişilere ait malvarlıklarıyla teminatlandırılması halinde teminat altına alınan bu alacağın konkordatoda da adi alacak olarak nitelendirilerek nisaba dahil edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, **somut olayda müdahil banka alacaklarının dava dışı üçüncü kişilere ait malvarlıklarıyla teminatlandırıldığı göz önünde bulundurulduğunda, müdahil banka alacağının konkordato prosedürü içerisinde adi alacak olarak nitelendirilmesi yerinde gözükmektedir**. Buna bağlı olarak müdahil bankanın geçici mühlet tarihinden sonra faiz talep edebilmesi de kanımızca mümkün değildir. Zira " İİK m.294, f.3'te tasdik edilen konkordato projesi aksine hüküm içermediği takdirde kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesinin duracağı hükme bağlanmıştır. Kesin mühletin bu sonucu, geçici mühlet için de geçerlidir. Nitekim kanun koyucu İİK m.288, f.1'de açıkça, geçici mühletin, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağını belirtmiştir ". Bu nedenle, 3. kişi rehniyle temin edilmiş olan alacağa geçici mühlet tarihinden itibaren faiz işlemesinin duracağı söylenebilir.

Çünkü; 3. Kişinin sahip olduğu teminat konusu varlığın (ipotekli taşınmaz) satışı ve borçtan mahsup edilmesi halinde, borçlu şirketin borcunun kapanmayacağı, teminat verdiği varlığı satılan mülkiyet sahibi şahıs ya da şirketin gayrimenkulünün satışı ile yaptığı ödeme tutarında asıl kredi borçlusu şirketten alacaklı hale geleceği, bu alacağın da konkordato nisabına dahil edileceği, zira konkordatonun tasdikinin, alacağı 3. kişiye ait bir malla güvence altına alınan alacaklı bakımından da mecburiyet doğuracağı değerlendirilmesi yapılmaktadır. (Bu konuda açıklamalar için bkz. Yeşilova, Bilgehan, Öztek konkordato şerhi, 295 m.-16; Baki Kuru İcra İflas Hukuku 2013 s.1511 gibi....)

Yargıtay 19.HD. 19.10.2000 Tarih, 2000/6141 E. Ve 2000/6939 s. K. " .....F....A.Ş. lehine 40.000.000.000,00 TL bedelli ipotek tesis edilen Gemlik İlçesi 672 parsel ve Bursa 314 ada 19 parsel sayılı taşınmazlar Öznur, Fatih ve Figen adına kayıtlıdır. Konkordato Er-E....Ltd.Şti. tarafından talep edildiğinden F....A.Ş. lehine verilen ipotek 3.kişi ipoteğidir. Alacaklının ipotekleri paraya çevirip alacağını tahsil etmesi durumunda, ipotek veren 3.kişi tahsil edilen miktar için asıl borçluya rücu hakkına sahip olduğundan 3. Kişi ipoteği ile teminat altına alınan alacakların nisapta dikkate alınıp alınmayacağı üzerinde durularak, varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, bu yönler gözetilmeden çoğunluk koşulunun bulunduğunun kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir. "; denilmiştir.

O halde İİK m. 294 f.3 hükmüne göre, konkordato projesinde aksi belirtilmediği sürece, kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemeyecektir. Fakat İİK m.288 f.1 hükmüne göre geçici mühlet kesin mühletin sonuçlarını doğurduğundan, Kanundaki bu atıf sebebiyle, rehinle temin edilmemiş her türlü alacak için geçici mühlet tarihi itibariyle faiz işlemesi duracaktır. **Somut olayda kredi alacağının 3. Kişi** (RGB Teks. Kim.ve Tic. A.Ş.) **ipoteği ile**

teminatlandırılmış olması nedeniyle irdelenen alacak adi alacak statüsünde değerlendirilmek gerektiği söylenebilir

3)Kat İhtarı: Beyoğlu 48.Noterliğinin 12.11.2024 tarih ve 296085 yevmiye no.lu kat ihtarı ile kredi hesapları 12.11.2024 tarihi itibariyle kesilip kat edilmiştir. Kat tarihi itibariyle toplam 2.146.968,97 USD NAKDİ alacağın (3) gün içinde ödenmesi ihtaren bildirilmiştir.

Kat ihtarının tebliği: Hesap kat ihtarı davacı/borçlu şirketlerin gösterilen adreslerinde e-tebligat yöntemi dahilinde **13.11.2024** tarihinde tebliğ edilmiş olduğu, e-noter tebligat mazbatasından anlaşılmaktadır. Tebligat mevzuatı kapsamında 5. Gün **18.11.2024** tarihinde tebliğ edilmiş sayıldığı kanaati edinilmiştir.

4)Temerrüt: Hesap kat ihtarı ile ödeme için verilen (3) günlük mehil/önel süresi bitimine müteakip **22.11.2024** tarihi itibariyle davacıların temerrüde düşürülmüş sayılabilecekleri kanaati edinilmiştir.

5) Geçici Mühlet Tarihi <u>05.11.2024 Tarihi Saat 24:00</u> İtibariyle Ekstrede Gözüken Anapara Alacak Bakiyeleri ile İşlemiş Faiz ve Fer'i Hesabı Aşağıdaki Tabloda Sunulduğu Gibidir.

KREDİ NO	KREDİ TÜRÜ	AKDİ F.ORANI	**Anapara**	Faiz başlangıç tarihi	**İşlemiş faiz**	**GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ <u>05.11.2024</u> İTİBARİYLE BAKİYELERİ (BU TARİHE KADAR İŞLEMİŞ FAİZ VE FERİLERİ DAHİLDİR)**
1) 99859	Leasing	%45,5281	3.649.822,82 TL	28.10.2024	4.249,22 TL	3.654.072,04 TL
2) 102192	**Leasing**	%11,89	1.745.761,29 USD	0,00	0,00	71.961.676,98 TL (Yargıtay uyg. göre kayıt ilanının yay.15.günü 03.09.2025 Tarihli kur 41,2208 x 1.745.761,29 Usd=)
TOPLAM						**75.615.749,02 TL**

Müdahil alacaklı bankanın yukarıdaki tabloya göre **GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ** itibariyle hesaplanan nakdi alacak toplamı **75.615.749,02 TL** olarak belirlenmiştir.

6)Geçici mühlet tarihinden sonra yapılan tahsilatlar: Geçici mühlet tarihi sonrasında herhangi bir tahsilat kaydına rastlanılamamıştır.

7)**Alacaklı bankanın nihai NAKDİ alacağının tespiti**

7.1)Geçici Mühlet Tarihi İtibariyle Belirlenen Alacak; Müdahil alacaklı bankanın geçici mühlet tarihi itibariyle belirlenen nakdi alacağı 75.615.749,02 TL'dır. Gecici mühlet tarihi sonrasında herhangi bir tahsilat bulunmadığı için alacak miktarında bir değişim olmamıştır.

7.2)Rapor Tanzim Tarihi İtibariyle Belirlenen Nakdi Alacak

Geçici mühlet tarihi itibariyle .alacak miktarı:75.615.749,02
Geçici mühlet tarihi .....:05.11.2024
Temerrüt tarihi.....:22.11.2024
Rapor tanzim tarihi.....:19.02.2026
Uygulanan faiz .....:%45,53
Sözleşmenin temerrüdü düzenleyen 10 m. uyarınca %45,53 oranında faiz uygulanmıştır.

05.11.2024 –Geç.müh.tarihi itibariyle toplam alacak tutarı (hesaba göre)	75.615.749,02
Faiz dönemi Anapara Gün F.oranı / Yıl	
05.11.2024-22.11.2024;75.615.749,02 x 17 x 45,53 / 36000 Akdi F.	1.625.759,61
22.11.2024-19.02.2026; 75.615.749,02 x 454 x 45,53 / 36000 Tem F.	43.417.344,82
19.02.2026-RAPOR TANZİM tarihi itibariyle toplam alacak tutarı	**120.658.853,45**

Rapor tanzim tarihi itibariyle toplam **120.658.853,45 TL** tutarında NAKDİ alacak belirlenmiştir

VII-) T. EKONOMİ BANKASI A.Ş. YÖNÜNDEN

A) Avrupa Paper Mak. San.Ve Dış Tic.A.Ş Bakımından

1)Genel Kredi Sözleşmesi (Dijital ortamda temin edilen belgelere göre)

Sözleşme Tarihi	Kredi Lehtarı (Borçlu şirket)	Sözleşme Tutarı (TL)	Müteselsil kefil	Kefalet limiti (TL)
21.01.2021	AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş.	5.000.000,00	1-Uras Tek.Kim..A.Ş. 3-Daf Kimya A.Ş. 3-ALV Kimya ..A.Ş. 4-Murat ÖZAVŞAR 5-Uras Holding A.Ş.	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
TOPLAM		**5.000.000,00**		**5.000.000,00**

Bir üstte tabloda belirtildiği üzere; müdahil alacaklı banka ile davacı kredi lehtarı (asıl borçlu) **AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş**.. arasında **5.000.000,00 TL'lık** Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmış olduğu görülmektedir. Anılan sözleşmenin bir sureti dosyaya sunulmuştur.

Bahse konu sözleşmeleri DAVACI kefillerinde (Uras Tek.Kim..San.ve Tic.A.Ş.-Aras Holding A.Ş) 5.000.000,00 TL kefalet limiti kapsamında müteselsil kefil sıfatıyla imzalamış oldukları görülmüştür. Akdedilen kefaletin TBK'nun 583 m. ve 584. M.uygun olarak tesis edilmiş olduğu kanaati edinilmiştir.

2)Tesis Edilen İpotekler/Rehinler: Alacağın, dosya içeriğine göre rehinle temin edilmemiş olduğunun anlaşılması nedeniyle, tamamı adi alacak faslında değerlendirilmiştir

3)Kat İhtarı: Üsküdar 6.Noterliğinin 05.11.2024 tarih ve 115862 yevmiye no.lu kat ihtarı ile kredi hesapları 05.11.2024 tarihi itibariyle kesilip kat edilmiştir. Kat tarihi itibariyle toplam 4.855.949,41 NAKDİ alacağın (1) gün içinde ödenmesi ihtaren bildirilmiştir.

Kat ihtarının tebliği: Hesap kat ihtarı davacı/borçlu şirketlerin gösterilen adreslerinde daimi çalışan Bahar SEYREKOĞLU'na **07.11.2024** tarihinde tebliğ edilmiş olduğu, noter tebligat mazbatasından anlaşılmaktadır.

4)Temerrüt: Hesap kat ihtarı ile ödeme için verilen (1) günlük mehil/önel süresi bitimine müteakip **09.11.2024** tarihi itibariyle davacıların temerrüde düşürülmüş sayılabilecekleri kanaati edinilmiştir.

5) Geçici Mühlet Tarihi 05.11.2024 Tarihi Saat 24:00 İtibariyle Ekstrede Gözüken Anapara Alacak Bakiyeleri ile İşlemiş Faiz ve Fer'i Hesabı Aşağıdaki Tabloda Sunulduğu Gibidir.

24283813 - AVRUPA PAPER MAKİNE SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ											
Mobis	Takip No	Takip Detay No	Tür	Takip Tarihi	Kesit Tarihi	Ana Para	Faiz Reeskont	Komisyon Reeskont	BSMV	Temerrüt Faizi	Toplam Bakiye
2,4E+07	7704777	1,7E+07	Kredi	5.11.2024	5.11.2024	4,586,093.31	74,524.01	0.00	0.00	13,185.02	4.673.802,34
2,4E+07	7704777	1,7E+07	Kredi	5.11.2024	5.11.2024	0.00	182,499.24	3,531.32	9,301.53	0.00	195.332,09
TOPLAM:						**4,586,093.31**	**257,023.25**	**3,531.32**	**9,301.53**	**13,185.02**	**4,869,134.43**

Müdahil alacaklı bankanın yukarıdaki tabloya göre **GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ** itibariyle hesaplanan nakdi alacak toplamı 4.869.134,43 **TL** olarak belirlenmiştir. Geçici mühlet tarihi sonrasında yapılan tahsilatın mahsuplarına müteakip bakiye alacak **4.869.134,43 TL** olarak belirlenmiştir.

6)Geçici mühlet tarihinden sonra yapılan tahsilatlar: Geçici mühlet sonrasında mahsup edilenlerin dışında ayrıca bir tahsilat kaydına rastlanılamamıştır.

7)**Alacaklı bankanın nihai NAKDİ alacağının tespiti**

7.1)Geçici Mühlet Tarihi İtibariyle Belirlenen Alacak; Müdahil alacaklı bankanın geçici mühlet tarihi itibariyle belirlenen nihai nakdi kredi alacağı **4.869.134,43 TL** olarak belirlenmiştir.

7.2)Rapor Tanzim Tarihi İtibariyle Belirlenen Nakdi Alacak
Geçici mühlet tarihi itibariyle .alacak miktarı:4.869.134,43
Geçici mühlet tarihi .....:05.11.2024
Temerrüt tarihi.....:09.11.2024
Rapor tanzim tarihi.....:19.02.2026
Uygulanan faiz .....:%69
Sözleşmenin temerrüdü düzenleyen... m. uyarınca %69 oranındaki adi faizin %50 fazlası mertebesinde %103,50 (69x1,50) temerrüt faizi uygulanmıştır.

05.11.2024 –Geç.müh.tarihi itibariyle toplam alacak tutarı (hesaba göre)	4.869.134,43
Faiz dönemi Anapara Gün F.oranı / Yıl	
05.11.2024-09.11.2024; 4.869.134,43 x 4 x 69 / 36000 Akdi F.	37.330,07
09.11.2024-19.02.2026; 4.869.134,43 x 467x 103,50 / 36000 Tem F.	6.537.421,04
6.574.751,11 TL işlemiş faizin %5 gider vergisi (BSMV)	328.737,56
19.02.2026-RAPOR TANZİM tarihi itibariyle toplam alacak tutarı	**11.772.623,10**

Rapor tanzim tarihi itibariyle toplam **11.772.623,10 TL** tutarında NAKDİ alacak belirlenmiştir

B) Uras Kimya San. Ve Tic.A.Ş. Bakımından

1)Genel Kredi Sözleşmesi

Sözleşme Tarihi	Kredi Lehtarı (Borçlu şirket)	Sözleşme Tutarı (TL)	Müteselsil kefil	Kefalet limiti (TL)
06.02.2018	URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş	15.000.000,00	1-Avrupa Paper Mak..A. 3-Daf Kimya A.Ş. 3-ALV Kimya ..A.Ş. 4-Murat ÖZAVŞAR 5-Uras Holding A.Ş.	15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
TOPLAM		**15.000.000,00**		**15.000.000,00**

Bir üstte tabloda belirtildiği üzere; müdahil alacaklı banka ile davacı kredi lehtarı (asıl borçlu) **URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş.** arasında **15.000.000,00 TL'lık** Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmış olduğu görülmektedir. Anılan sözleşmenin bir sureti dosyaya sunulmuştur.

Bahse konu sözleşmeleri DAVACI kefillerinde (Avrupa Paper Mak...San.ve Tic.A.Ş.-Aras Holding A.Ş) 15.000.000,00 TL kefalet limiti kapsamında müteselsil kefil sıfatıyla imzalamış oldukları görülmüştür. Akdedilen kefaletin TBK'nun 583 m. ve 584. M.uygun olarak tesis edilmiş olduğu kanaati edinilmiştir.

2)Tesis Edilen İpotekler/Rehinler: Alacağın, dosya içeriğine göre rehinle temin edilmemiş olduğunun anlaşılması nedeniyle, tamamı adi alacak faslında değerlendirilmiştir

3)Kat İhtarı: Üsküdar 6.Noterliğinin 05.11.2024 tarih ve 115861 yevmiye no.lu kat ihtarı ile kredi hesapları 05.11.2024 tarihi itibariyle kesilip kat edilmiştir. Kat tarihi itibariyle toplam 22.091.991,30 NAKDİ alacağın (1) gün içinde ödenmesi ihtaren bildirilmiştir.

Kat ihtarının tebliği: Hesap kat ihtarı davacı/borçlu şirketlerin gösterilen adreslerinde daimi çalışan Bahar SEYREKOĞLU'na **07.11.2024** tarihinde tebliğ edilmiş olduğu, noter tebligat mazbatasından anlaşılmaktadır.

4)Temerrüt: Hesap kat ihtarı ile ödeme için verilen (1) günlük mehil/önel süresi bitimine müteakip **09.11.2024** tarihi itibariyle davacıların temerrüde düşürülmüş sayılabilecekleri kanaati edinilmiştir.

5) Geçici Mühlet Tarihi <u>05.11.2024 Tarihi Saat 24:00</u> İtibariyle Ekstrede Gözüken Anapara Alacak Bakiyeleri ile İşlemiş Faiz ve Fer'i Hesabı Aşağıdaki Tabloda Sunulduğu Gibidir.

4813722 - URAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ									
Mobis	Takip No	Takip Detay No	Tür	Ana Para	Faiz Reeskont	Komisyon Reeskont	BSMV	Temerrüt Faizi	GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ 05.11.2024 İTİBARİYLE Toplam ALACAK
4813722	7704779	1,7E+07	Kredi	149,399.20	1,410.99	20.75	93.06	429.52	151.353,52
4813722	7704779	1,7E+07	Kredi	11,152,566.61	171,191.89	0.00	0.00	32,063.63	11.355.822,13
4813722	7704779	1,7E+07	Kredi	6,685,770.32	102,626.56	0.00	0.00	19,221.59	6.807.618,47
4813722	7704779	1,7E+07	Kredi	3,769,377.24	59,556.15	0.00	0.00	10,836.96	3.839.770,35
4813722	7704779	1,7E+07	Kredi Kartı	15,939.53	1,066.35	0.00	54.73	28.16	17.088,77
TOPLAM: (05.11.2024)				**21,773,052.90**	**335,851.94**	**20,75**	**147.79**	**62,579.86**	**22,171,653.24**

Müdahil alacaklı bankanın yukarıdaki tabloya göre **GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ** itibariyle hesaplanan nakdi alacak toplamı 22.171.653,24 **TL** olarak belirlenmiştir. Geçici mühlet tarihi sonrasında yapılan tahsilatın mahsuplarına müteakip bakiye alacak **22.171.653,24 TL** olarak belirlenmiştir.

6)Geçici mühlet tarihinden sonra yapılan tahsilatlar: Geçici mühlet sonrasında mahsup edilenlerin dışında ayrıca bir tahsilat kaydına rastlanılamamıştır.

7)**Alacaklı bankanın nihai NAKDİ alacağının tespiti**

7.1)Geçici Mühlet Tarihi İtibariyle Belirlenen Alacak; Müdahil alacaklı bankanın geçici mühlet tarihi itibariyle belirlenen nihai nakdi kredi alacağı **22.171.653,24 TL** olarak belirlenmiştir.

7.2)Rapor Tanzim Tarihi İtibariyle Belirlenen Nakdi Alacak
Geçici mühlet tarihi itibariyle .alacak miktarı:22.171.653,24
Geçici mühlet tarihi .....:05.11.2024
Temerrüt tarihi.....:09.11.2024
Rapor tanzim tarihi.....:19.02.2026
Uygulanan faiz .....:%69
Sözleşmenin temerrüdü düzenleyen... m. uyarınca %69 oranındaki adi faizin %50 fazlası mertebesinde %103,50 (69x1,50) oranında temerrüt faizi uygulanmıştır.

05.11.2024 –Geç.müh.tarihi itibariyle toplam alacak tutarı (hesaba göre)	22.171.653,24
Faiz dönemi Anapara Gün F.oranı / Yıl	
05.11.2024-09.11.2024; 22.171.653,24 x 4 x 69 / 36000 Akdi F.	169.982,67
09.11.2024-19.02.2026; 22.171.653,24 x 467x 103,50 / 36000 Tem F.	29.768.215,61
29.938.198,28 TL işlemiş faizin %5 gider vergisi (BSMV)	1.496.909,91
19.02.2026-RAPOR TANZİM tarihi itibariyle toplam alacak tutarı	**53.606.761,43**

Rapor tanzim tarihi itibariyle toplam **53.606.761,43 TL** tutarında NAKDİ alacak belirlenmiştir.

7.3)GAYRİNAKDİ Alacaklar Yönünden: Müdahil bankadan temin edilen kayıt ve belgelere göre herhangi bir gayrinakdi alacak bulunmaktadır.

VIII-) ANADOLUBANK A.Ş YÖNÜNDEN

A) Uras Kimya San. Ve Tic.A.Ş. Bakımından

1)Genel Kredi Sözleşmesi

Sözleşme Tarihi	Kredi Lehtarı (Borçlu şirket)	Sözleşme Tutarı (TL)	Müteselsil kefil	Kefalet limiti (TL)
06.01.2023	URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş	25.000.000,00	1-Murat ÖZAVŞAR 2-Nükhet ÖZAVŞAR	25.000.000,00 25.000.000,00
08.08.2023	" "	20.000.000,00	1-Murat ÖZAVŞAR 2-Nükhet ÖZAVŞAR	20.000.000,00 20.000.000,00
TOPLAM		**45.000.000,00**		**45.000.000,00**

Bir üstte tabloda belirtildiği üzere; müdahil alacaklı banka ile davacı kredi lehtarı (asıl borçlu) **URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş.** arasında toplam **45.000.000,00 TL'lık** Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmış olduğu görülmektedir. Anılan sözleşmenin bir sureti dosyaya sunulmuştur.

Bahse konu sözleşmeleri DAVA DIŞI kefillerinde (Murat ÖZAVŞAR - Nükhet ÖZAVŞAR) 45.000.000,00 TL kefalet limiti kapsamında müteselsil kefil sıfatıyla imzalamış oldukları görülmüştür. Akdedilen kefaletin TBK'nun 583 m. ve 584. M.uygun olarak tesis edilmiş olduğu kanaati edinilmiştir.

2)Tesis Edilen İpotekler/Rehinler: Alacağın, dosya içeriğine göre rehinle temin edilmemiş olduğunun anlaşılması nedeniyle, tamamı adi alacak faslında değerlendirilmiştir

3)Kat İhtarı: Müdahil bankadan herhangi bir hesap kat ihtarı temin edilemediği için bu yönde bir irdeleme yapılamamıştır.

4) Geçici Mühlet Tarihi 05.11.2024 Tarihi Saat 24:00 İtibariyle Ekstrede Gözüken Anapara Alacak Bakiyeleri ile İşlemiş Faiz ve Fer'i Hesabı Aşağıdaki Tabloda Sunulduğu Gibidir.

Rapor Tarihi	Hesap No	Ek No	Bakiye	Birikmiş Faiz	Faiz Oran/aylık	Skont Kısa İsim	TÜR
05.11.2024	816171	5	- 602.550,00	-	0	ÇEK TAAHHÜT KREDİ LİMİTİ	G.NAKDİ
05.11.2024	816171	10	- 586.950,00	-	0	DİĞER MÜŞTERİLER	G.NAKDİ
05.11.2024	816171	11	- 137.600,00	-	0	DİĞER MÜŞTERİLER	G.NAKDİ
05.11.2024	816171	25	- 180.000,00	-	0	DİĞER MÜŞTERİLER	G.NAKDİ
05.11.2024	816171	94	- 1.054.915,80	7.718,46	4,39	İHTİYAÇ KREDİLERİ	NAKDİ
05.11.2024	816171	96	- 1.008.099,18	29.842,98	3,99	İHTİYAÇ KREDİLERİ	NAKDİ
05.11.2024	816171	97	- 1.281.653,81	37.941,08	3,99	İHTİYAÇ KREDİLERİ	NAKDİ

05.11.2024	816171	100	-	2.018.460,05	21.356,61	4,1	İHRACAT KREDİLERİ	NAKDİ
05.11.2024	816171	106	-	875.693,27	2.393,56	4,1	İHTİYAÇ KREDİLERİ	NAKDİ
05.11.2024	816171	109	-	4.943.601,61	138.293,26	5,42	İHRACAT KREDİLERİ	NAKDİ
05.11.2024	816171	126	-	1.357.628,35	27.161,32	4,43	İHTİYAÇ KREDİLERİ	NAKDİ
05.11.2024	816171	127	-	6.628.420,59	132.611,17	4,43	İHTİYAÇ KREDİLERİ	NAKDİ
05.11.2024	816171	132	-	6.155.619,78	183.060,18	4,39	İHRACAT KREDİLERİ	NAKDİ
05.11.2024	816171	136	-	8.677.890,25	108.081,72	4,29	İHTİYAÇ KREDİLERİ	NAKDİ
05.11.2024	816171	140	-	2.450.000,00	75.633,87	4,35	İHTİYAÇ KREDİLERİ	NAKDİ
	TOPLAM		**37.959.082,69**		**764.094,21**			

Müdahil alacaklı bankanın yukarıdaki tabloya göre **GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ** itibariyle hesaplanan nakdi ve gayrinakdi alacak toplamı **38.723.176,90 TL** (37.959.082,69+764.094,21=) olarak belirlenmiştir.

5-Çekler kanalıyla tahsilat

BANKA ADI	CEK NO	TUTAR	DÖVİZ	DURUM	VADE TARİHİ	VALOR TARIHI
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BAN	3381	162.200,00	TL	TAHSIL	05.11.2024	06.11.2024
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	3188844	40.000,00	TL	TAHSIL	05.11.2024	06.11.2024
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	4597631	511.434,09	TL	TAHSIL	05.11.2024	06.11.2024
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	32733	140.000,00	TL	TAHSIL	07.11.2024	08.11.2024
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	3207816	150.000,00	TL	TAHSIL	08.11.2024	11.11.2024
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	7834459	130.094,91	TL	TAHSIL	08.11.2024	11.11.2024
QNB BANK A.Ş.	494712	150.000,00	TL	TAHSIL	10.11.2024	12.11.2024
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAA	51978	187.500,00	TL	TAHSIL	10.11.2024	12.11.2024
DENİZBANK A.Ş.	855877	105.000,00	TL	TAHSIL	10.11.2024	12.11.2024
QNB BANK A.Ş.	410279	140.000,00	TL	TAHSIL	09.11.2024	12.11.2024
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	6476599	500.000,00	TL	TAHSIL	11.11.2024	12.11.2024

DENİZBANK A.Ş.	577794	400.000,00 TL	TAHSIL	18.11.2024	19.11.2024
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAA	18915	400.000,00 TL	TAHSIL	16.11.2024	19.11.2024
QNB BANK A.Ş.	410280	140.000,00 TL	TAHSIL	16.11.2024	19.11.2024
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	6808505	47.212,87 TL	TAHSIL	16.11.2024	19.11.2024
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	7016944	500.000,00 TL	TAHSIL	18.11.2024	19.11.2024
DENİZBANK A.Ş.	453477	60.000,00 TL	TAHSIL	19.11.2024	20.11.2024
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	5636364	250.000,00 TL	TAHSIL	20.11.2024	21.11.2024
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	2113228	151.345,00 TL	TAHSIL	22.11.2024	25.11.2024
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	3242661	39.937,00 TL	TAHSIL	25.11.2024	26.11.2024
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	8751966	127.500,00 TL	TAHSIL	29.11.2024	02.12.2024
DENİZBANK A.Ş.	8387702	139.000,00 TL	TAHSIL	30.11.2024	03.12.2024
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAA	120838	500.000,00 TL	TAHSIL	30.11.2024	03.12.2024
QNB BANK A.Ş.	451406	60.000,00 TL	TAHSIL	30.11.2024	03.12.2024
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAA	14889	60.000,00 TL	TAHSIL	30.11.2024	03.12.2024
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	3028252	150.000,00 TL	TAHSIL	30.11.2024	03.12.2024
DENİZBANK A.Ş.	835750	83.130,86 TL	TAHSIL	30.11.2024	03.12.2024
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	2021044	100.000,00 TL	TAHSIL	30.11.2024	03.12.2024
QNB BANK A.Ş.	509332	35.000,00 TL	TAHSIL	30.11.2024	03.12.2024

QNB BANK A.Ş.	385630	55.000,00 TL	TAHSIL	30.11.2024	03.12.2024
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	6354170	150.000,00 TL	TAHSIL	30.11.2024	03.12.2024
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	6961864	34.500,00 TL	TAHSIL	30.11.2024	03.12.2024
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKA	90207	117.000,00 TL	TAHSIL	30.11.2024	03.12.2024
QNB BANK A.Ş.	472372	40.000,00 TL	TAHSIL	30.11.2024	03.12.2024
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAA	356093	60.000,00 TL	TAHSIL	30.11.2024	03.12.2024
ALBARAKA TÜRK KATILIM BAN	3255718	30.000,00 TL	TAHSIL	30.11.2024	03.12.2024
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A	8047216	125.000,00 TL	TAHSIL	30.11.2024	03.12.2024
QNB BANK A.Ş.	499811	510.000,00 TL	TAHSIL	06.12.2024	09.12.2024
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A	179249	315.000,00 TL	TAHSIL	07.12.2024	10.12.2024
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	3035913	35.000,00 TL	TAHSIL	07.12.2024	10.12.2024
QNB BANK A.Ş.	408478	100.000,00 TL	TAHSIL	10.12.2024	11.12.2024
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A	8209781	80.000,00 TL	TAHSIL	16.12.2024	17.12.2024
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	7785568	202.204,00 TL	TAHSIL	15.12.2024	17.12.2024
QNB BANK A.Ş.	410327	170.000,00 TL	TAHSIL	14.12.2024	17.12.2024
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	18317	70.000,00 TL	TAHSIL	19.12.2024	20.12.2024
QNB BANK A.Ş.	499848	80.000,00 TL	TAHSIL	20.12.2024	23.12.2024
AKBANK T.A.Ş.	1021486	40.000,00 TL	TAHSIL	23.12.2024	24.12.2024

QNB BANK A.Ş.	410297	170.000,00 TL	TAHSIL	21.12.2024	24.12.2024
QNB BANK A.Ş.	342297	300.000,00 TL	TAHSIL	27.12.2024	30.12.2024
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	7231464	180.000,00 TL	TAHSIL	27.12.2024	30.12.2024
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	6476604	500.000,00 TL	TAHSIL	27.12.2024	30.12.2024
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A	8072319	200.000,00 TL	TAHSIL	28.12.2024	31.12.2024
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	8993836	292.276,00 TL	TAHSIL	30.12.2024	31.12.2024
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A	8006822	40.000,00 TL	TAHSIL	30.12.2024	31.12.2024
AKBANK T.A.Ş.	1029901	44.000,00 TL	TAHSIL	30.12.2024	31.12.2024
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	25793	150.000,00 TL	TAHSIL	30.12.2024	31.12.2024
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAA	83217	47.000,00 TL	TAHSIL	31.12.2024	02.01.2025
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BA	4033280	400.000,00 TL	TAHSIL	31.12.2024	02.01.2025
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	6777509	42.081,00 TL	TAHSIL	31.12.2024	02.01.2025
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	7016785	350.000,00 TL	TAHSIL	31.12.2024	02.01.2025
QNB BANK A.Ş.	340057	150.000,00 TL	TAHSIL	31.12.2024	02.01.2025
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A	11060	70.000,00 TL	TAHSIL	31.12.2024	02.01.2025
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A	305904	25.000,00 TL	TAHSIL	31.12.2024	02.01.2025
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	7492043	100.000,00 TL	TAHSIL	31.12.2024	02.01.2025
AKBANK T.A.Ş.	9093138	105.680,00 TL	TAHSIL	31.12.2024	02.01.2025

QNB BANK A.Ş.	479725	42.000,00 TL	TAHSIL	31.12.2024	02.01.2025
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKA	23160	500.000,00 TL	TAHSIL	31.12.2024	02.01.2025
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	6985396	50.000,00 TL	TAHSIL	31.12.2024	02.01.2025
DENİZBANK A.Ş.	1209701	228.263,28 TL	TAHSIL	31.12.2024	02.01.2025
ING BANK A.Ş.	92559	21.000,00 TL	TAHSIL	07.01.2025	08.01.2025
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	63372	200.000,00 TL	TAHSIL	11.01.2025	14.01.2025
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAA	19360	400.000,00 TL	TAHSIL	12.01.2025	14.01.2025
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	48116	129.714,61 TL	TAHSIL	17.01.2025	20.01.2025
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	3081171	350.000,00 TL	TAHSIL	18.01.2025	21.01.2025
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKA	343954	250.000,00 TL	TAHSIL	20.01.2025	21.01.2025
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	33184	150.000,00 TL	TAHSIL	25.01.2025	28.01.2025
DENİZBANK A.Ş.	775369	25.000,00 TL	TAHSIL	25.01.2025	28.01.2025
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	520755	122.000,00 TL	TAHSIL	25.01.2025	28.01.2025
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	1003666	250.000,00 TL	TAHSIL	30.01.2025	31.01.2025
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	10519	100.000,00 TL	TAHSIL	30.01.2025	31.01.2025
QNB BANK A.Ş.	445801	63.000,00 TL	TAHSIL	31.01.2025	03.02.2025
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BA	20804	518.000,00 TL	TAHSIL	31.01.2025	03.02.2025
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	5113559	406.000,00 TL	TAHSIL	31.01.2025	03.02.2025

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	7917112	26.000,00 TL	TAHSIL	31.01.2025	03.02.2025
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	68504	113.000,00 TL	TAHSIL	31.01.2025	03.02.2025
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	3209274	100.000,00 TL	TAHSIL	31.01.2025	03.02.2025
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	7016786	350.000,00 TL	TAHSIL	31.01.2025	03.02.2025
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	3765999	150.000,00 TL	TAHSIL	31.01.2025	03.02.2025
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	7492044	100.000,00 TL	TAHSIL	31.01.2025	03.02.2025
ALBARAKA TÜRK KATILIM BAN	3190027	100.000,00 TL	TAHSIL	31.01.2025	03.02.2025
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	8147479	50.000,00 TL	TAHSIL	31.01.2025	03.02.2025
AKBANK T.A.Ş.	9135672	500.000,00 TL	TAHSIL	31.01.2025	03.02.2025
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAA	22564	120.000,00 TL	TAHSIL	31.01.2025	03.02.2025
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	9028231	31.900,00 TL	TAHSIL	31.01.2025	03.02.2025
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	8003798	500.000,00 TL	TAHSIL	31.01.2025	03.02.2025
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAA	33499	400.000,00 TL	TAHSIL	31.01.2025	03.02.2025
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	2004369	400.000,00 TL	TAHSIL	31.01.2025	03.02.2025
AKBANK T.A.Ş.	1033385	200.000,00 TL	TAHSIL	31.01.2025	03.02.2025
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	7492046	100.000,00 TL	TAHSIL	31.01.2025	03.02.2025
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	63373	100.000,00 TL	TAHSIL	15.02.2025	18.02.2025
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A	109274	200.000,00 TL	TAHSIL	24.02.2025	25.02.2025

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A	8026867	600.000,00 TL	TAHSIL	22.02.2025	25.02.2025
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAA	19865	160.000,00 TL	TAHSIL	25.02.2025	26.02.2025
DENİZBANK A.Ş.	1024897	100.000,00 TL	TAHSIL	28.02.2025	03.03.2025
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKA	47223	60.000,00 TL	TAHSIL	28.02.2025	03.03.2025
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	8921469	134.000,00 TL	TAHSIL	28.02.2025	03.03.2025
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAA	21073	138.000,00 TL	TAHSIL	28.02.2025	03.03.2025
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	9114884	250.000,00 TL	TAHSIL	28.02.2025	03.03.2025
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	6670245	150.000,00 TL	TAHSIL	28.02.2025	03.03.2025
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	6216891	100.000,00 TL	TAHSIL	28.02.2025	03.03.2025
AKBANK T.A.Ş.	1022028	500.000,00 TL	TAHSIL	10.03.2025	11.03.2025
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKA	47224	60.000,00 TL	TAHSIL	31.03.2025	03.04.2025
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	68743	75.000,00 TL	TAHSIL	31.03.2025	03.04.2025
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	15801	310.000,00 TL	TAHSIL	31.03.2025	03.04.2025
DENİZBANK A.Ş.	271726	150.000,00 TL	TAHSIL	15.04.2025	16.04.2025
TAHSİL OLAN ÇEK TOPLAMI		**20.971.973,62**			

6- Çek dışı haricen tahsilat

İşlem Tarihi	Açıklama	Tutar	B/A
19.12.2024	0024861 NOLU KARŞILIKSIZ ÇEK ÖDEMES-RGB TEKSTİL KİMYASALLARI VE TİCARE	75.000,00	A
26.12.2024	8028889 NO LU ÇEK ÖDEMESİ - BERTAN DEMİR	200.000,00	A
07.01.2025	8028889 NO LU ÇEK ÖDEMESİ - BERTAN DEMİR	165.000,00	A
24.01.2025	0113338 VE 0113336 NOLU ÇEKE İSTİNADEN ÖDEME - AYDIN BASKI NAKIŞ SANAY	168.000,00	A
31.01.2025	31012025VADELİECRİNLİFEKİDSTEKSVEİNŞLTDŞTİHİKMETKA YAFİRMAAİT0012911NL	650.000,00	A
10.03.2025	HİKMET KARADAĞLI SERİ NO C1 1311117 NOLU 0503-2025 TARİHLİ ZİRAATKATIL	150.000,00	A
14.03.2025	Ziraat Mobil EFT HİKMET KARADAĞLI HALKBANK SERİ NO 0534757 05-03-2025	365.000,00	A
16.05.2025	2024-32364 E. İSTANBUL BANKA- URAS/ZİZA-MELEK	60.605,43	A

	TAHSİLATLAR TOPLAMI	1.833.605,43	

7)**Alacaklı bankanın nihai NAKDİ alacağının tespiti**

7.1)Geçici Mühlet Tarihi İtibariyle Belirlenen Alacak; Müdahil alacaklı bankanın geçici mühlet tarihi itibariyle belirlenen nakdi ve gayrinakdi alacağı 38.723.176,90 TL TL'dır. Geçici mühlet tarihi sonrasında iki ayrı kanaldan sağlanan 22.805.580,05 TL'lık (20.971.973,62 + 1.833.605,43=) tahsilatın mahsubu sonucunda nakdi kredi alacağı 15.917.596,85 TL'na (38.723.176,90-22.805.580,05 =) düşmüştür.

7.2)Rapor Tanzim Tarihi İtibariyle Belirlenen Nakdi Alacak

Geçici mühlet tarihi itibariyle .alacak miktarı.:15.917.596,85
Geçici mühlet tarihi .....: 05.11.2024
Rapor tanzim tarihi.....:19.02.2026
Akdi faiz (Kredilere fiilen uyg.akdi f.).....:%53,16

05.11.2024 –Geç.müh.tarihi itibariyle toplam alacak tutarı (hesaba göre)	15.917.596,85
Faiz dönemi Anapara Gün F.oranı / Yıl	
05.11.2024-19.02.2026;15.917.596,85 x 471 x 53,16 / 36000 Akdi F.	11.070.847,79
11.070.857,79 TL'nın %5 gider vergisi (BSMV)	553.542,39
19.02.2026-RAPOR TANZİM tarihi itibariyle toplam alacak tutarı	**27.541.987,03**

Rapor tanzim tarihi itibariyle toplam **27.541.987,03 TL** tutarında NAKDİ alacak belirlenmiştir

IX-)T. VAKIFLAR BANKASI A.Ş. YÖNÜNDEN

A) Uras Kimya San. Ve Tic.A.Ş. Bakımından

1)Genel Kredi Sözleşmesi

Sözleşme Tarihi	Kredi Lehtarı (Borçlu şirket)	Sözleşme Tutarı (TL)	Müteselsil kefil	Kefalet limiti (TL)
12.02.2023	URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş	500.000.000,00	1-Avrupa Paper Mak..A. 3-Daf Kimya A.Ş. 3-ALV Kimya ..A.Ş. 4-Murat ÖZAVŞAR	500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
TOPLAM		**500.000.000,00**		**500.000.000,00**

Bir üstte tabloda belirtildiği üzere; müdahil alacaklı banka ile davacı kredi lehtarı (asıl borçlu) **URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş.** arasında **500.000.000,00 TL'lık** Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmış olduğu görülmektedir. Anılan sözleşmenin bir sureti dosyaya sunulmuştur.

Bahse konu sözleşmeleri DAVACI kefillerinde (Avrupa Paper Mak...San.ve Tic.A.Ş.) 500.000.000,00 TL kefalet limiti kapsamında müteselsil kefil sıfatıyla imzalamış

oldukları görülmüştür. Akdedilen kefaletin TBK'nun 583 m. ve 584. M.uygun olarak tesis edilmiş olduğu kanaati edinilmiştir.

2)Tesis Edilen İpotekler/Rehinler: Alacağın, dosya içeriğine göre rehinle temin edilmemiş olduğunun anlaşılması nedeniyle, tamamı adi alacak faslında değerlendirilmiştir

3)Kat İhtarı: Müdahil bankadan hesap kat ihtarı temin edilemediği için bu yönde herhangi bir irdeleme yapılamamıştır.

4) Geçici Mühlet Tarihi <u>05.11.2024 Tarihi Saat 24:00</u> İtibariyle Ekstrede Gözüken Anapara Alacak Bakiyeleri ile İşlemiş Faiz ve Fer'i Hesabı Aşağıdaki Tabloda Sunulduğu Gibidir.

KREDİ NO	KREDİ TÜRÜ	AKDİ F.ORANI	Anapara	Faiz başlangıç	İşlemiş faiz	BSMV	GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ <u>05.11.2024</u> İTİBARİYLE BAKİYELERİ (BU TARİHE KADAR İŞLEMİŞ FAİZ VE FERİLERİ DAHİLDİR
1) 6500931971	Taksitli İhracat Kredisi	YILLIK %46	10.000.000	24.07.2024	1.366.297,87	482.999,95	11.849.297,87
2) 6500850764	İşletme İhtiyaç Kredisi	YILLIK %46,50	775.378,56	14.10.2024	22.033,67	1.101,68	798.512,91
TOPLAM ALACAK (05.11.2024)							**12.647.810,78**

Müdahil alacaklı bankanın yukarıdaki tabloya göre **GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ** itibariyle hesaplanan nakdi alacak toplamı 12.647.810,78 **TL** olarak belirlenmiştir.

5)Geçici mühlet tarihinden sonra yapılan tahsilatlar

İLGİLİ BANKA ADI	ÇEK NO	DİĞER KANALLARDAN	TAHSİL TARİHİ	ÇEK YA DA DİĞER KANALLARDAN SAĞLANAN TAHSİLAT BEDELİ (TL)
1)	33135-16988-2000777-9286323 NOLU TEMİNAT ÇEKLERİNDEN HESAPTA KALAN TUTARLAR ÜZERİNDEN TAKSİT TARİHLERİ GELDİĞİNDE ÖDENMİŞTİR.	ŞUBE	14.11.2024	213.955,30
2)		ŞUBE	14.12.2024	213.955,30
3)		ŞUBE	14.01.2025	213.955,30
4)		ŞUBE	24.01.2025	668.795,12
5)		Murat Özavşar MEVDUAT REHNİNDEN TAHSİLAT SAĞLANMIŞTIR.	4.04.2025	2.963.351,40
TOPLAM TAHSİLAT				**4.274.012,42 TL**

6)Alacaklı bankanın nihai NAKDİ alacağının tespiti

6.1)Geçici Mühlet Tarihi İtibariyle Belirlenen Alacak; Müdahil alacaklı bankanın geçici mühlet tarihi itibariyle belirlenen nakdi kredi alacağı 12.647.810,78 TL 'na ,

Geçici mühlet tarihi sonrasında sağlanan tahsilat tutarı 4.274.012,42 TL mahsup edildiğinde, bakiye alacak 8.373.798,36 TL'na (12.647.810,78 -4.274.012,42=) düşmektedir.

6.2)Rapor Tanzim Tarihi İtibariyle Belirlenen Nakdi Alacak
Geçici mühlet tarihi itibariyle .alacak miktarı:8.373.798,36
Geçici mühlet tarihi .....:05.11.2024
Rapor tanzim tarihi.....:19.02.2026
Uygulanan faiz .....:%46

05.11.2024 –Geç.müh.tarihi itibariyle toplam alacak tutarı (hesaba göre)	8.373.798,36
Faiz dönemi Anapara Gün F.oranı / Yıl	
05.11.2024-19.2.2026; 8.373.798,36 x 471 x 46 / 36000 Akdi F.	5.039.630,76
5.039.630,76 TL işlemiş faizin %5 gider vergisi (BSMV)	251.981,54
19.02.2026-RAPOR TANZİM tarihi itibariyle toplam alacak tutarı	**13.665.410,66**

Rapor tanzim tarihi itibariyle toplam **13.665.410,66 TL** tutarında NAKDİ alacak belirlenmiştir.

6.3)GAYRİNAKDİ Alacaklar Yönünden: Müdahil bankadan temin edilen kayıt ve belgelere göre herhangi bir gayrinakdi alacak bulunmaktadır.

B) Avrupa Paper Mak. San.Ve Dış Tic.A.Ş. Bakımından

1)Genel Kredi Sözleşmesi

Sözleşme Tarihi	Kredi Lehtarı (Borçlu şirket)	Sözleşme Tutarı (TL)	Müteselsil kefil	Kefalet limiti (TL)
12.02.2023	AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş.	500.000.000,00	1-Uras Kimmya.San.AŞ. 3-Daf Kimya A.Ş. 3-ALV Kimya ..A.Ş. 4-Murat ÖZAVŞAR 5-Uras Holding A.Ş	500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
TOPLAM		**500.000.000,00**		**500.000.000,00**

Bir üstte tabloda belirtildiği üzere; müdahil alacaklı banka ile davacı kredi lehtarı (asıl borçlu) **AVRUPA PAPER MAK. SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş.** arasında **500.000.000,00 TL'lık** Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmış olduğu görülmektedir. Anılan sözleşmenin bir sureti dosyaya sunulmuştur.

Bahse konu sözleşmeleri DAVACI kefillerinde (Avrupa Paper Mak...San.ve Tic.A.Ş-Uras Holding A.Ş) 500.000.000,00 TL kefalet limiti kapsamında müteselsil kefil sıfatıyla imzalamış oldukları görülmüştür. Akdedilen kefaletin TBK'nun 583 m. ve 584. M.uygun olarak tesis edilmiş olduğu kanaati edinilmiştir.

2)Tesis Edilen İpotekler/Rehinler: Alacağın, dosya içeriğine göre rehinle temin edilmemiş olduğunun anlaşılması nedeniyle, tamamı adi alacak faslında değerlendirilmiştir

3)Kat İhtarı: Müdahil bankadan hesap kat ihtarı temin edilemediği için bu yönde herhangi bir irdeleme yapılamamıştır.

4) Geçici Mühlet Tarihi <u>05.11.2024 Tarihi Saat 24:00</u> İtibariyle Ekstrede Gözüken Anapara Alacak Bakiyeleri ile İşlemiş Faiz ve Fer'i Hesabı Aşağıdaki Tabloda Sunulduğu Gibidir.

KREDİ NO	KREDİ TÜRÜ	AKDİ F.ORANI	Anapara	Faiz başlangıç tarihi	İşlemiş faiz	BSMV+KKDF	GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ <u>05.11.2024</u> İTİBARİYLE BAKİYELERİ (BU TARİHE KADAR İŞLEMİŞ FAİZ VE FERİLERİ DAHİLDİR)
1) 4101374801	Spot Kredisi	YILLIK %44	19.600.000,00	19.12.2023	7.737.644,44	386.882,22	27.724.526,66
2) 4101376522	Spot Kredisi	YILLIK %44	19.800.000,00	21.12.2023	7.768.200,00	388.410,00	27.956.610,00
3) 4289********1757	Business Kredi Kartı		37.765,59				37.765,59
TOPLAM ALACAK (05.11.2024)							**55.718.902,25**

Müdahil alacaklı bankanın yukarıdaki tabloya göre **GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ** itibariyle hesaplanan nakdi alacak toplamı **55.718.902,25 TL** olarak belirlenmiştir.

5)Geçici mühlet tarihinden sonra yapılan tahsilatlar

İLGİLİ BANKA ADI	ÇEK NO	DİĞER KANALLARDAN	TAHSİL TARİHİ	ÇEK YA DA DİĞER KANALLARDAN SAĞLANAN TAHSİLAT BEDELİ
1)		Şubeden Murat Özavşar MEVDUAT REHNİNDEN TAHSİLAT SAĞLANMIŞTIR.	19.12.2024	28.866.767,33
2)		Şubeden Murat Özavşar MEVDUAT REHNİNDEN TAHSİLAT SAĞLANMIŞTIR.	23.12.2024	29.176.290 ,00
TOPLAM TAHSİLAT				**58.043.057,33 TL**

6)**Alacaklı bankanın nihai NAKDİ alacağının tespiti**

6.1)Geçici Mühlet Tarihi İtibariyle Belirlenen Alacak; Müdahil alacaklı bankanın geçici mühlet tarihi itibariyle belirlenen nakdi kredi alacağı 55.718.902,25 TL 'na , Geçici mühlet tarihi sonrasında sağlanan tahsilat tutarı 58.043.057,33 TL mahsup edildiğinde, **ALACAĞIN 2.324.155,08 TL'SI** (55.718.902,25 -58.043.057,33=) **FAZLASIYLA ÖDENMİŞ OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR.**

6.2)Rapor Tanzim Tarihi İtibariyle Belirlenen Nakdi Alacak : Alacak 2.324.155,08 TL fazlasıyla ödenmiş olduğu için haliyle rapor tarihi itibariyle hesaplamada yapılamamıştır.

6.3)GAYRİNAKDİ Alacaklar Yönünden: Müdahil bankadan temin edilen kayıt ve belgelere göre herhangi bir gayrinakdi alacak bulunmaktadır.

X-)ZİRAAT BANKASI A.Ş. YÖNÜNDEN

A)Uras Kimya San. Ve Tic.A.Ş. Bakımından

1)Genel Kredi Sözleşmesi

Sözleşme Tarihi	Kredi Lehtarı (Borçlu şirket)	Sözleşme Tutarı (TL)	Müteselsil kefil	Kefalet limiti (TL)
17.10.2023	URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş	150.000.000,00	1-Avrupa Paper Mak..A. 3-Daf Kimya A.Ş. 3-ALV Kimya ..A.Ş. 4-Uras Holding A.Ş. 4-Murat ÖZAVŞAR	150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
TOPLAM		**150.000.000,00**		**150.000.000,00**

Bir üstte tabloda belirtildiği üzere; müdahil alacaklı banka ile davacı kredi lehtarı (asıl borçlu) **URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş.** arasında **150.000.000,00 TL'lık** Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmış olduğu görülmektedir. Anılan sözleşmenin bir sureti dosyaya sunulmuştur.

Bahse konu sözleşmeleri DAVACI kefillerinde (Avrupa Paper Mak...San.ve Tic.A.Ş-Uras Holding A.Ş) 150.000.000,00 TL kefalet limiti kapsamında müteselsil kefil sıfatıyla imzalamış oldukları görülmüştür. Akdedilen kefaletin TBK'nun 583 m. ve 584. M.uygun olarak tesis edilmiş olduğu kanaati edinilmiştir.

2)Tesis Edilen İpotekler/Rehinler

Taşınmaz maliki	Ada / Parsel	İpotek tarih ve yevmiye No	İpotek Derecesi	İpotek miktarı (TL)
ALV Turz.İç ve Dış Tic.A.Ş	178 / 20 (13 nl.bğ.bl)	26.01.2015-803	1.derecede	600.000,00
ALV Turz.İç ve Dış Tic.A.Ş	178 / 20 (13 nl.bğ.bl)	11.08.2016-9745	2.derecede	400.000,00
ALV Turz.İç ve Dış Tic.A.Ş	178 / 20 (13 nl.bğ.bl)	26.11.2021-20979	3.derecede	3.000.000,00
ALV Turz.İç ve Dış Tic.A.Ş	178 / 20 (13 nl.bğ.bl)	02.11.2023-19223	4.derecede	5.000.000,00
Temoto Mot. Ar.İş.Tur. San. ltd. şti.	45 / 16 (3 nl.bğ.bl)	08.01.2015-162	1.derecede	2.600.000,00
Temoto Mot. Ar.İş.Tur. San. ltd. şti.	45 / 16 (3 nl.bğ.bl)	02.08.2016-8465	2.derecede	3.400.000,00
Temoto Mot. Ar.İş.Tur. San. ltd. şti.	45 / 16 3 ve diğer bğ.bl)	12.11.2021-17586	3.derecede	5.000.000,00
Temoto Mot. Ar.İş.Tur. San.	45 / 16 (3 ve diğer	01.08.2022-14398	4.derecede	50.000.000,00

ltd. şti.	bğ.bl)			
TOPLAM				**70.000.000,00**

Dava dışı 3. Şahıs tüzel kişinin (ALV Turz.İç ve Dış Tic.A.Ş ile Temoto Mot. Ar.İş.Tur. San. Ltd. Şti.) maliki olduğu taşınmaz üzerinde müdahil banka lehine 1-4.Derecelerde olmak üzere toplam 70.000.000,00 TL bedelle ipotek tesis edilmiştir. **Dolayısıyla taşınmaz maliki asıl borçlu şirket olmayıp 3. Şahıstır.**

Maliki 3. Şahsa ait olan taşınmaz üzerinde, müdahil banka lehine ipotek tesis edilmiştir. Tesis edilen ipotekli taşınmaz maliki kredi kullanan şirkete nazaran 3. Şahıs konumunda. oldukları için Yargıtay'ın bu yöndeki yerleşik içtihatları uyarınca, konkordato mevzuatı dahilinde alacağın *"adi alacak statüsünde* " değerlendirilmesi gerekmiştir. İpotek resmi senedinin 1. Maddesinde kimin ve hangi borçların teminat altına alındığı düzenlenmiştir. Ancak bu bent altındaki geniş açıklama içeriğinde gerek 3.şahıs konumundaki ipotek malikinin şahsi kefalet borçlarını ve gerekse de diğer kefillerin kefaleten üstlendikleri borcu kapsadığına ilişkin beklenilen açıklıkta somut bir düzenlemeye rastlanılamamıştır. Bu bakımdan aşağıda özeti sunulan emsal içtihatlarda nazara alınarak, banka alacağının tamamı kanımızca adi alacak statüsünde değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir.

*"**Sonuç olarak 3. kişi rehniyle teminat altına alınan alacak konkordatoda adi alacak olarak nitelendirilerek nisaba dahil edilmelidir.** Somut olayda alacaklı Garanti BankasıA.Ş.ve Denizbank A.Ş. alacakları için üçüncü kişinin taşınmazı üzerinde ipotek tesis edildiğinden bu alacakların nisapta adi alacak olarak göz önünde bulundurulması gerekirken Bölge Adliye Mahkemesince üçüncü kişi ipoteği ile teminat altına alınan alacaklar rehinli alacak olduğundan salt teminatsız kalan kısmın adi alacakta nazara alınacağı gerekçesiyle nisap dışında tutulması doğru olmamış, bu aşamada teminatsız kalan kısım da belirli olmadığından infazda da tereddüt oluşturacak şekilde verilen kararın bozulması uygun görülmüştür."* **[Y. 15. HD., T. 17.06.2021, E. 2021/4430, K. 2021/2814]**

Başka bir emsal **Yargıtay 15.HD. 16.02.2021 tarih, 2021/1389 E. ve 2021/275 s.K.** 'da aynı hususlara işaret edilmekte olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda metnine yer verilen karardan da anlaşılabileceği gibi, bir alacağın üçüncü kişilere ait malvarlıklarıyla teminatlandırılması halinde teminat altına alınan bu alacağın konkordatoda da adi alacak olarak nitelendirilerek nisaba dahil edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, **somut olayda müdahil banka alacaklarının dava dışı üçüncü kişilere ait malvarlıklarıyla teminatlandırıldığı göz önünde bulundurulduğunda, müdahil banka alacağının konkordato prosedürü içerisinde adi alacak olarak nitelendirilmesi yerinde gözükmektedir**. Buna bağlı olarak müdahil bankanın geçici mühlet tarihinden sonra faiz talep edebilmesi de kanımızca mümkün değildir. Zira " İİK m.294, f.3'te tasdik edilen konkordato projesi aksine hüküm içermediği takdirde kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesinin duracağı hükme bağlanmıştır. Kesin

mühletin bu sonucu, geçici mühlet için de geçerlidir. Nitekim kanun koyucu İİK m.288, f.1'de açıkça, geçici mühletin, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağını belirtmiştir ". Bu nedenle, 3. kişi rehniyle temin edilmiş olan alacağa geçici mühlet tarihinden itibaren faiz işlemesinin duracağı söylenebilir.

Çünkü; 3. Kişinin sahip olduğu teminat konusu varlığın (ipotekli taşınmaz) satışı ve borçtan mahsup edilmesi halinde, borçlu şirketin borcunun kapanmayacağı, teminat verdiği varlığı satılan mülkiyet sahibi şahıs ya da şirketin gayrimenkulünün satışı ile yaptığı ödeme tutarında asıl kredi borçlusu şirketten alacaklı hale geleceği, bu alacağın da konkordato nisabına dahil edileceği, zira konkordatonun tasdikinin, alacağı 3. kişiye ait bir malla güvence altına alınan alacaklı bakımından da mecburiyet doğuracağı değerlendirilmesi yapılmaktadır. (Bu konuda açıklamalar için bkz. Yeşilova, Bilgehan, Öztek konkordato şerhi, 295 m.-16; Baki Kuru İcra İflas Hukuku 2013 s.1511 gibi....)

Yargıtay 19.HD. 19.10.2000 Tarih, 2000/6141 E. Ve 2000/6939 s. K. " .....F....A.Ş. lehine 40.000.000.000,00 TL bedelli ipotek tesis edilen Gemlik İlçesi 672 parsel ve Bursa 314 ada 19 parsel sayılı taşınmazlar Öznur, Fatih ve Figen adına kayıtlıdır. Konkordato Er-E....Ltd.Şti. tarafından talep edildiğinden F....A.Ş. lehine verilen ipotek 3.kişi ipoteğidir. Alacaklının ipotekleri paraya çevirip alacağını tahsil etmesi durumunda, ipotek veren 3.kişi tahsil edilen miktar için asıl borçluya rücu hakkına sahip olduğundan 3. Kişi ipoteği ile teminat altına alınan alacakların nisapta dikkate alınıp alınmayacağı üzerinde durularak, varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, bu yönler gözetilmeden çoğunluk koşulunun bulunduğunun kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir. "; denilmiştir.

O halde İİK m. 294 f.3 hükmüne göre, konkordato projesinde aksi belirtilmediği sürece, kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemeyecektir. Fakat İİK m.288 f.1 hükmüne göre geçici mühlet kesin mühletin sonuçlarını doğurduğundan, Kanundaki bu atıf sebebiyle, rehinle temin edilmemiş her türlü alacak için geçici mühlet tarihi itibariyle faiz işlemesi duracaktır. **Somut olayda kredi alacağının 3. Kişi** (ALV Turz.İç ve Dış Tic.A.Ş ile Temoto Mot. Ar.İş.Tur. San. Ltd. Şti.) **ipoteği ile teminatlandırılmış olması nedeniyle irdelenen alacak adi alacak statüsünde değerlendirilmek gerektiği söylenebilir.**

3)Kat İhtarı: Zeytinburnu 3.Noterliğinin 15.11.2024 tarih ve 18572 yevmiye no.lu kat ihtarı ile kredi hesapları 5.11.2024 tarihi itibariyle kesilip kat edilmiştir. Kat tarihi itibariyle toplam 27.270.384,96 NAKDİ alacağın (3) gün içinde ödenmesi, ayrıca gayrinakdi çek taahhüt bedeli 676.710,00 TL'nın DEPO edilmesi ihtaren bildirilmiştir.

Kat ihtarının tebliği: Hesap kat ihtarı davacı/borçlu şirketlerin gösterilen adreslerinde **20.11.2024** tarihinde tebliğ edilmiş olduğu, noter tebligat mazbatasından anlaşılmaktadır.

4)Temerrüt: Hesap kat ihtarı ile ödeme için verilen (3) günlük mehil/önel süresi bitimine müteakip **24.11.2024** tarihi itibariyle davacıların temerrüde düşürülmüş sayılabilecekleri kanaati edinilmiştir.

5) Geçici Mühlet Tarihi 05.11.2024 Tarihi Saat 24:00 İtibariyle Ekstrede Gözüken Anapara Alacak Bakiyeleri ile İşlemiş Faiz ve Fer'i Hesabı Aşağıdaki Tabloda Sunulduğu Gibidir.

Müdahil alacaklı bankanın yukarıdaki tabloya göre **GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ** itibariyle hesaplanan nakdi alacak toplamı **26.281.518,72 TL** olarak belirlenmiştir.

KREDİ NO	KREDİ TÜRÜ	AKDİ FAİZ ORANI	ANAPARA	İŞLEMİŞ AKDİ FAİZİ	BSMV	05.11.2024 Geçici Mühlet tarihi itibariyle toplam alacak
1349	TL Nakdi	60,00	800.000,00	25.347,62	1.267,38	826.615,00
1486	TL Nakdi	52,00	6.500.000,00	371.333,46	18.566,67	6.889.900,13
1489	TL Nakdi	54,00	2.000.000,00	76.566,36	3.828,32	2.080.394,68
1492	TL Nakdi	54,00	4.000.000,00	127.298,45	6.364,92	4.133.663,37
Kredi Kartı Riski		-	102.427,98	-	-	102.427,98
1428	TL Taksitli	51,62	4.138.610,13	158.497,05	7.924,85	4.305.032,03
1471	TL Taksitli	47,00	490.035,14	3.064,44	153,22	493.252,80
1474	TL Taksitli	47,00	4.412.041,42	146.737,31	7.336,87	4.566.115,60
1477	TL Taksitli	47,00	776.544,27	24.708,23	1.235,41	802.487,91
1480	TL Taksitli	47,00	776.544,27	18.711,52	935,58	796.191,37
1483	TL Taksitli	49,00	1.250.000,00	33.749,38	1.687,47	1.285.436,85
TOPLAM 05.11.2024)						**26.281.518,72**

6)Geçici mühlet tarihinden sonra yapılan tahsilatlar

Tahsilat tarihi	Açıklama	Tahsilat tutarı (TL)
28.11.2014	Tahsilat	1.621,80
06.12.2024	Tahsilat	21.137,28
18.12.2024	Tahsilat	145.962,00
16.01.2025	Tahsilat	15.500,00
04.02.2025	Tahsilat	13.121,02
05.02.2025	Tahsilat	99.038,00
18.03.2025	9 kalem tahsilat	1.766.259,90
TOPLAM TAHSİLAT		**2.062.640,00**

7)**Alacaklı bankanın nihai NAKDİ alacağının tespiti**

7.1)Geçici Mühlet Tarihi İtibariyle Belirlenen Alacak; Müdahil alacaklı bankanın geçici mühlet tarihi itibariyle belirlenen nakdi alacağı 26.281.518,72 TL'dır. Gecici mühlet tarihi sonrasında sağlanan 2.062.640,00 TL'lık tahsilatın **mahsubu sonucunda bakiye alacak 24.218.878,72 TL'na** (26.281.518,72-2.062,640=) düşmektedir.

7.2)Rapor Tanzim Tarihi İtibariyle Belirlenen Nakdi Alacak

Geçici mühlet tarihi itibariyle .alacak miktarı:24.218.878,72
Geçici mühlet tarihi .....:05.11.2024
Temerrüt tarihi.....:24.11.2024
Rapor tanzim tarihi.....:19.02.2026
Uygulanan faiz .....:%53
Temerrüt faizi.....:%106
Sözleşmenin temerrüdü düzenleyen 4.c m. uyarınca %53 oranında faizin %100 fazlası mertebesinde %106 (53x2=) oranında temerrüt faizi belirlenmiştir.

05.11.2024 –Geç.müh.tarihi itibariyle toplam alacak tutarı (hesaba göre)	24.218.878,72
Faiz dönemi Anapara Gün F.oranı / Yıl	
05.11.2024-24.11.2024; 24.218.878,72x 19 x 53 / 36000 Akdi F.	677.455,84
24.11.2024-19.02.2026;24.218.878,72 x 452 x 106 / 36000 Tem F.	32.232.635,63
32.910.091,47 TL işlemiş faizin %5 Gider vergisi (BSMV)	1.645.504,57
19.02.2026-RAPOR TANZİM tarihi itibariyle toplam alacak tutarı	**58.774.474,76**

Rapor tanzim tarihi itibariyle toplam **58.774.474,76 TL** tutarında NAKDİ alacak belirlenmiştir

7.3)Gayrinakdi çek taahhüt bedeli: Hesap kat ihtarına konu edilen 1317 ek no.lu 676.710,00 TL (9.270,00 TL x 73 adet çek yaprağı bedeli=) gayrinadi çek taahhüt bedelinin DEPO edilebileceği,

7.4)Teminat mektubu bedeli: Hesap kat ihtarına konu edilmeyip daha sonra gündeme getirilen 1391 ek no.lu hesapta takip edildiği anlaşılan 875.000,00 TL teminat mektubu sureti ya da muhasebe nazım kayıtları sunulmadığı için değerlendirme dışında tutulmuştur.

B)Avrupa Paper Mak.San Ve Dış Tic.A.Ş. Bakımından

1)Genel Kredi Sözleşmesi

Sözleşme Tarihi	Kredi Lehtarı (Borçlu şirket)	Sözleşme Tutarı (TL)	Müteselsil kefil	Kefalet limiti (TL)
17.10.2023	AVRUPA PAPER MAK. SAN VE DIŞ TİC. A.Ş	150.000.000,00	1-Uras Kimya San.A.Ş. 3-Daf Kimya A.Ş. 3-ALV Kimya ..A.Ş. 4-Uras Holding A.Ş.	150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

			4-Murat ÖZAVŞAR	150.000.000,00
TOPLAM		**150.000.000,00**		**150.000.000,00**

Bir üstte tabloda belirtildiği üzere; müdahil alacaklı banka ile davacı kredi lehtarı (asıl borçlu) **AVRUPA PAPER MAK. SAN VE DIŞ TİC. A.Ş .** arasında **150.000.000,00 TL'lık** Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmış olduğu görülmektedir. Anılan sözleşmenin bir sureti dosyaya sunulmuştur.

Bahse konu sözleşmeleri DAVACI kefillerinde (Uras Kimya San.A.Ş-Uras Holding A.Ş) 150.000.000,00 TL kefalet limiti kapsamında müteselsil kefil sıfatıyla imzalamış oldukları görülmüştür. Akdedilen kefaletin TBK'nun 583 m. ve 584. M.uygun olarak tesis edilmiş olduğu kanaati edinilmiştir.

2)Tesis Edilen İpotekler/Rehinler : Alacağın, dosya içeriğine göre rehinle temin edilmemiş olduğunun anlaşılması nedeniyle, tamamı adi alacak faslında değerlendirilmiştir.

3)Kat İhtarı: Zeytinburnu 3.Noterliğinin 15.11.2024 tarih ve 18569 yevmiye no.lu kat ihtarı ile kredi hesapları 15.11.2024 tarihi itibariyle kesilip kat edilmiştir. Kat tarihi itibariyle toplam 11.018.208,77 NAKDİ alacağın (3) gün içinde ödenmesi, ayrıca gayrinakdi çek taahhüt bedeli 231.750,00 TL'nın DEPO edilmesi ihtaren bildirilmiştir.

Kat ihtarının tebliği: Hesap kat ihtarı davacı/borçlu şirketlerin gösterilen adreslerinde **20.11.2024** tarihinde tebliğ edilmiş olduğu, noter tebligat mazbatasından anlaşılmaktadır.

4)Temerrüt: Hesap kat ihtarı ile ödeme için verilen (3) günlük mehil/önel süresi bitimine müteakip **24.11.2024** tarihi itibariyle davacıların temerrüde düşürülmüş sayılabilecekleri kanaati edinilmiştir.

5) Geçici Mühlet Tarihi <u>05.11.2024 Tarihi Saat 24:00</u> İtibariyle Ekstrede Gözüken Anapara Alacak Bakiyeleri ile İşlemiş Faiz ve Fer'i Hesabı Aşağıdaki Tabloda Sunulduğu Gibidir.

Müdahil alacaklı bankanın yukarıdaki tabloya göre **GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ** itibariyle hesaplanan nakdi alacak toplamı **10.846.242,78 TL** olarak belirlenmiştir.

6)Geçici mühlet tarihinden sonra yapılan tahsilatlar

KREDİ NO	KREDİ TÜRÜ	AKDİ FAİZ ORANI	ANAPARA	İŞLEMİŞ AKDİ FAİZİ	BSMV	05.11.2024 Geçici Mühlet tarihi itibariyle toplam alacak
1002	TL Nakdi	60,00	101.628,35	8.003,70	400,19	110.032,24
1009	TL Nakdi	62,00	3.000.000,00	200.314,56	10.015,73	3.210.330,29
1012	TL Nakdi	62,00	2.500.000,00	166.928,80	8.346,44	2.675.275,24
1015	TL Nakdi	55,00	2.000.000,00	118.766,66	5.938,33	2.124.704,99
1018	TL Nakdi	53,00	1.500.000,00	85.908,62	4.295,43	1.590.204,05
1021	TL Nakdi	53,00	1.000.000,00	57.272,41	2.863,62	1.060.136,03
Kredi Kartı Riski		-	49 75.559,94	-	-	75.559,94
TOPLAM	**ALACAK**					**10.846.242,78**

Tahsilat tarihi	Açıklama	Tahsilat tutarı (TL)
18.03.2025	10 kalem tahsilat	2.604.955,31
TOPLAM TAHSİLAT		**2.604.955,31**

7)**Alacaklı bankanın nihai NAKDİ alacağının tespiti**

7.1)Geçici Mühlet Tarihi İtibariyle Belirlenen Alacak; Müdahil alacaklı bankanın geçici mühlet tarihi itibariyle belirlenen nakdi alacağı 10.846.242,78 TL'dır. Gecici mühlet tarihi sonrasında sağlanan 2.604.955,31 TL'lık tahsilatın **mahsubu sonucunda bakiye alacak 8.241.287,47 TL'na** (10.846.242,78-2.604.955,31=) düşmektedir.

7.2)Rapor Tanzim Tarihi İtibariyle Belirlenen Nakdi Alacak

Geçici mühlet tarihi itibariyle .alacak miktarı:8.241.287,47
Geçici mühlet tarihi .....:05.11.2024
Temerrüt tarihi.....:24.11.2024
Rapor tanzim tarihi.....:19.02.2026
Uygulanan faiz .....:%53
Temerrüt faizi.....:%106
Sözleşmenin temerrüdü düzenleyen 4.c m. uyarınca %53 oranında faizin %100 fazlası mertebesinde %106 (53x2=) oranında temerrüt faizi belirlenmiştir.

05.11.2024 –Geç.müh.tarihi itibariyle toplam alacak tutarı (hesaba göre)	8.241.287,47
Faiz dönemi Anapara Gün F.oranı / Yıl	
05.11.2024-24.11.2024; 8.241.287,47 x 19 x 53 / 36000 Akdi F.	230.527,11
24.11.2024-19.02.2026; 8.241.287,47 x 452 x 106 / 36000 Tem F.	10.968.237,30
11.198.764,41 TL işlemiş faizin %5 Gider vergisi (BSMV)	559.938,22
19.02.2026-RAPOR TANZİM tarihi itibariyle toplam alacak tutarı	**19.999.990,10**

Rapor tanzim tarihi itibariyle toplam **19.999.990,10 TL** tutarında NAKDİ alacak belirlenmiştir

7.3)Gayrinakdi çek taahhüt bedeli: Hesap kat ihtarına konu edilen 1005 ek no.lu 231.750,00 (9.270,00 TL x 25 adet çek yaprağı bedeli=) gayrinadi çek taahhüt bedelinin DEPO edilebileceği,

XI-) FİBABANKA A.Ş. YÖNÜNDEN

Uras Kimya San. Ve Tic.A.Ş Bakımından
Müdahil banka vekili konkordato komiserliğine müracaat dilekçesinde 5.363.894,91 TL nakit ile 316.250,00 TL Gayrinakit alacak kayıt talebinde bulunmuş olduğu gözlenmiştir.

Diğer yandan davacı şirketin mizan dökümü 400 no.lu hesapta kayıtlı risk tutarı ise toplam 11.368.628,61 TL (5.569.229,21 +2.732.379,35+ 942.149,51+ 1.920.009,61+ 204.860,93=) olarak gözükmektedir. Bu durum yanlar arasında cari hesap mutabakatsızlığı bulunduğunu göstermektedir.

Müdahil bankanın kısa süre önce alacaklarını varlık yönetim şirketine temlik ettiği şifahen öğrenilmiştir. İlgili bankadan gerekli kayıt ve belgeler temin edilmek için gerekli girişimlerde bulunulmuş ise de bir sonuç alınamamıştır.

Ezcümle müdahil bankadan hesap ekstreleri, hesap kat ihtarı ve faiz oranı tespitine yarayan veriler temin edilemediği için haliyle anılan banka yönünden bir değerlendirme yapılamamıştır.

XII-) BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. YÖNÜNDEN

URS MAKİNE BASKI TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ:

Müdahil finansal kiralama şirketi ile davacı arasında akdedilen Finansal Kiralama Sözleşmesi akdedilmiştir. Davacıdan dijital ortamda temin edilen 140458 - 140458.1.1 no.lu muavin kayıt ekstresine göre herhangi bir kira borcunun kalmamış olduğu görülmüştür.

XIII-)KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş YÖNÜNDEN

A)Avrupa Paper Mak.San Ve Dış Tic.A.Ş. Bakımından

1)Genel Kredi Sözleşmesi

Sözleşme Tarihi	Kredi Lehtarı (Borçlu şirket)	Sözleşme Tutarı (TL)	Müteselsil kefil	Kefalet limiti (TL)
20.12.2023	1-Avrupa Paper Mak.San Ve Dış Tic.A.Ş. **2-** Uras Kimya San.A.Ş. 3-URS Mak. Tek. Bas.A.Ş. 4-ALV Kimya A.Ş 5-Daf Kimya A.Ş. 6-Uras Holding A.Ş.	600.000.000,00	1-Uras Kimya San.A 2-Daf Kimya A.Ş. 3-ALV Kimya ..A.Ş. 4-Uras Holding A.Ş. 5- URS Mak. Tek.A. 6-Usas Holding A.Ş	600.000.000,00
TOPLAM		**600.000.000,00**		**600.000.000,00**

Bir üstte tabloda belirtildiği üzere; müdahil alacaklı banka ile davacı kredi lehtarı (asıl borçlu) **AVRUPA PAPER MAK.SAN VE DIŞ TİC.A.Ş** arasında 600**.000.000,00 TL'lık** Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmış olduğu görülmektedir. Anılan sözleşmelerin birer sureti dosyaya sunulmuştur.

Bahse konu sözleşmeyi DAVACI kefillerinde (Uras Kimya San. A.Ş.Urs Mak.Tek.A.Ş-Uras Holding A.Ş) 600.000.000,00 TL kefalet limiti kapsamında müteselsil kefil sıfatıyla imzalamış oldukları görülmüştür**.** Akdedilen kefaletin TBK'nun 583 m. ve 584. M.uygun olarak tesis edilmiş olduğu kanaati edinilmiştir.

2)Tesis Edilen İpotekler/Rehinler: : Alacağın, dosya içeriğine göre rehinle temin edilmemiş olduğunun anlaşılması nedeniyle, tamamı adi alacak faslında değerlendirilmiştir.

3)Kat İhtarı: Dosya içeriğinde keşide edilen herhangi bir hesap kat ihtarı bulunmadığı için, bu yönde herhangi bir değerlendirme yapılamamıştır.

5) Geçici Mühlet Tarihi <u>17.07.2024 Tarihi Saat 24:00</u> İtibariyle Ekstrede Gözüken Anapara Alacak Bakiyeleri ile İşlemiş Faiz ve Fer'i Hesabı Aşağıdaki Tabloda Sunulduğu Gibidir.

GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ 05.11.2024 İTİBARİYLE FİRMA PROJE RİSKLERİ										
PROJE NO	KREDİ TÜRÜ	AYLIK AKDİ KAR PAYI ORANI	AYLIK GECİKME CEZASI ORANI	05.11.2024 İÇİN İŞLEMİŞ GECİKME CEZASI	05.11.2024 İÇİN KALAN ANAPARA	05.11.2024 İÇİN KALAN KAR PAYI	05.11.2024 İÇİN KALAN BSMV	05.11.2024 İÇİN KALAN KDV	GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ <u>05.11.2024</u> İTİBARİYLE TOPLAM PROJE BAKİYELER-TL	
202	Aramal İşletme Finansmanı	4,12%	5,356%	-	547.416,35	145.528,41	7.276,42	-	**700.221,18**	
301	TLREFK Endeksli Finansal Kiralama	değişken(son kullanılan 3.4092%)	değişken(son kullanılan 4.432%	-	6.518.431,52	4.950.637,47	-	2.293.813,86	**13.762.882,85**	
302	Mamul (İşletme Finansmanı)	3,73%	4,849%	-	2.207.907,74	128.494,11	6.424,71	-	**2.342.826,56**	
1015	Hammadde (İşletme Finansmanı)	4,12%	5,356%	-	4.466.598,57	1.188.084,55	59.404,23	-	**5.714.087,35**	
1016	Aramal İşletme Finansmanı	4,12%	5,356%	-	5.330.371,36	1.417.842,11	70.892,11	-	**6.819.105,58**	
2001	Mamul (İşletme Finansmanı)	3,60%	4,680%	-	785.635,88	30.168,42	1.508,42	-	**817.312,72**	
2002	Mamul (İşletme Finansmanı)	3,89%	5,057%	-	973.704,46	55.906,84	2.795,35	-	**1.032.406,65**	
2003	Yeni	4,95%	6,435%					2.062.790,55		

	/Teçhiz at Finansal Kiralama									
	TL PROJE TOPLAM				27.203.872,83	11.856.808,09	148.301,24	4.356.604,41	43.565.586,57	
PROJE NO	**KREDİ TÜRÜ**	**AYLIK AKDİ KAR PAYI ORANI**	**AYLIK GECİKME CEZASI ORANI**	**05.11.2024 İÇİN İŞLEMİŞ GECİKME CEZASI**	**05.11.2024 İÇİN KALAN ANAPARA**	**05.11.2024 İÇİN KALAN KAR PAYI**	**05.11.2024 İÇİN KALAN BSMV**	**05.11.2024 İÇİN KALAN KDV**	**GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ 05.11.2024 İTİBARİ YLE TOPLAM PROJE BAKİYELER-USD**	
500	Mamul (İşletme Finansmanı)	0,76%	0,988%	-	63.398,73	747,91	37,40	-	**64.184,04**	
5003	Mamul (İşletme Finansmanı)	0,63%	0,819%	-	60.061,24	555,54	27,78	-	**60.644,56**	
	USD PROJE TOPLAM				**123.459,97**	**1.303,45**	**65,18**	-	**5.145.434,89 (124.828,6$41 ,22=**	
PROJE NO	**KREDİ TÜRÜ**	**AYLIK AKDİ KAR PAYI ORANI**	**AYLIK GECİKME CEZASI ORANI**	**05.11.2024 İÇİN İŞLEMİŞ GECİKME CEZASI**	**05.11.2024 İÇİN KALAN ANAPARA**	**05.11.2024 İÇİN KALAN KAR PAYI**	**05.11.2024 İÇİN KALAN BSMV**	**05.11.2024 İÇİN KALAN KDV**	**GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ 05.11.2024 İTİBARİ YLE TOPLAM PROJE BAKİYELER-EUR**	
700	Diğer Taksitli Ticari Finansman	0,40%	0,520%	-	89.751,47	4.066,43	203,32	-	**94.021,22**	
701	Yeni Makine /Teçhizat Finansal Kiralama	0,62%	0,806%	-	105.936,02	7.725,95		22.732,47	**136.394,44**	
	EUR PROJE TOPLAM				**195.687,49**	**11.792,38**	**203,32**	**22.732,47**	**11.059.952 (230.415,55€X 48=)**	TL
	GENEL TOPLAM								**59.770.973,46**	

Müdahil alacaklı bankanın yukarıdaki tabloya göre **GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ** itibariyle hesaplanan nakdi alacak toplamı **59.770.973,46 TL** olarak belirlenmiştir.

Not (***) Yerleşik Yargıtay uygulamaları kapsamında konkordato kayıt davet ilanının yayımlandığı 15.gündeki (03.09.2025) TCMB USD kuru 44,2208 TL; EUR kuru 48,0068 TL üzerinden alacak TL'na çevrilmiştir.

6)Geçici mühlet tarihinden sonra kredilere mahsup edilen tahsilatlar

05.11.2024 SONRASI TAHSİL EDİLEN ÇEKLERİN LİSTESİ				
Banka	**Çeki Veren Müşteri Adı**	**Çek No**	**Tutar**	**Vade Tarihi**
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	URAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	30598	51.000,00	5.11.2024
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.	AVRUPA PAPER MAKİNE SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	11589	100.000,00	8.11.2024
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.	URAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	3329	1.350.000,00	25.11.2024
Denizbank A.Ş.	URAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	7847468	1.115.500,00	27.11.2024
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	URAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	6301768	60.000,00	2.12.2024
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	URAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	2823098	300.000,00	2.12.2024
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.	ALV KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	318561	100.000,00	2.12.2024
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	ALV KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	11191	715.000,00	10.12.2024
Denizbank A.Ş.	URAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	7847469	1.452.000,00	11.12.2024
Denizbank A.Ş.	URAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	7847465	1.078.500,00	19.12.2024
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	ALV KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	11190	720.000,00	30.12.2024
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	URAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	6301769	60.000,00	31.12.2024
Akbank T.A.Ş.	URAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	1029707	330.000,00	31.12.2024
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	URAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	2823099	300.000,00	31.12.2024
Denizbank A.Ş.	URAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	7847470	1.412.700,00	3.01.2025
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	AVRUPA PAPER MAKİNE SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	7047953	100.000,00	6.01.2025
Türkiye İş Bankası A.Ş.	URAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	1001001	50.000,00	13.01.2025
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	AVRUPA PAPER MAKİNE SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	1312614	1.000.000,00	17.01.2025
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	AVRUPA PAPER MAKİNE SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	1312606	500.000,00	20.01.2025
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	ALV KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	11187	739.848,51	20.01.2025
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	AVRUPA PAPER MAKİNE SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	1312615	1.000.000,00	24.01.2025
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	AVRUPA PAPER MAKİNE SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	1312607	500.000,00	27.01.2025
Akbank T.A.Ş.	ALV KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	1033137	570.000,00	27.01.2025
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	ALV KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET	5840230		30.01.2025

Denizbank A.Ş.	AVRUPA PAPER MAKİNE SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	1404902	1.000.000,00	31.01.2025
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	ALV KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	7298866	100.000,00	31.01.2025
Türkiye İş Bankası A.Ş.	URAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	1001002	50.000,00	17.02.2025
Akbank T.A.Ş.	ALV KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	1024577	150.000,00	17.02.2025
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	ALV KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	4308570	100.000,00	28.02.2025
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.	ALV KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	245543	100.000,00	28.02.2025
Denizbank A.Ş.	ALV KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	372502	200.000,00	28.02.2025
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	AVRUPA PAPER MAKİNE SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	21063	800.000,00	2.04.2025
Türkiye İş Bankası A.Ş.	URAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	3035658	250.000,00	2.04.2025
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	ALV KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	9499055	200.000,00	30.04.2025
	ÇEK TAHSİLATLARI TOPLAMI		**16.704.548,51**	

Yukarıda tabloda belirtilen tahsilatların firmalara dağıtım tablosu

05.11.2024 SONRASI ŞUBE HESABINDAN TAHSİL EDİLEN ÇEKLERİN TAHSİLAT DAĞILIMI	
TAHSİLATIN HANGİ MÜŞTERİYE YAPILDIĞI	**TAHSİLAT TUTARI**
ALV FİLO HİZMETLERİ VE TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ	211,440.38
ALV KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	5,899,644.06
DAF KİMYA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	2,533,303.01
	8,644,387.45
AVRUPA PAPER MAKİNE SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM Ş	5,268,360.10
URAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	2,483,907.54
URS MAKİNE BASKI TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ	316,481.12
	8,068,748.76
TOPLAM YAPILAN TAHSİLAT*	**16,713,136.21**
**Bu tahsilatın 16.704.548,51 TL si müşteri çeki, 9.270 TL si karşılıksız çek sorumluluk bedelidir.*	

Bir üstteki tabloya göre davacı şirket payına düşen tahsilat tutarı 5.268.360,10 TL'dır.

7)**Alacaklı bankanın nihai NAKDİ alacağının tespiti**

7.1)Geçici Mühlet Tarihi İtibariyle Belirlenen Alacak; Müdahil alacaklı bankanın geçici mühlet tarihi itibariyle belirlenen nakdi alacağı 59.770.973,46 TL'dır. Geçici mühlet tarihi sonrasında sağlanan 5.268.360,10 TL'lık tahsilatın mahsubu sonucunda, 54.502.613,36 TL'na (59.770.973,46 – 5.268.360,10 =) düşmüştür.

7.2)Rapor Tanzim Tarihi İtibariyle Belirlenen Nakdi Alacak
Geçici mühlet tarihi itibariyle .alacak miktarı.:54.502.613,36

Geçici mühlet tarihi .....:05.11.2024
Rapor tanzim tarihi.....:19.02.2026
Akdi faiz (emsal kredilere fiilen uyg.akdi f.)..:%46,80

05.11.2024 –Geç.müh.tarihi itibariyle toplam alacak tutarı (hesaba göre)	54.502.613,36
Faiz dönemi Anapara Gün F.oranı / Yıl	
05.11.2024-19.02.2026; 54.502.613,36 x 471 x 46,80 / 36000 Akdi F.	33.371.949,94
68.245.740,32 TL'nın %5 gider vergisi (BSMV)	1.668.597,50
19.02.2026-RAPOR TANZİM tarihi itibariyle toplam alacak tutarı	**89.543.160,80**

Rapor tanzim tarihi itibariyle toplam **89.543.160,80 TL** tutarında NAKDİ alacak belirlenmiştir.

7.3)GAYRİNAKDİ ALACAK: Müdahil bankadan gayrinakdi alacak bağlamında herhangi bir kayıt ya da ekstre temin edilemediği için bu yönde bir değerlendirme yapılamamıştır.

B) Uras Kimya San. Ve Tic.A.Ş. Bakımından
1)Genel Kredi Sözleşmesi

Sözleşme Tarihi	Kredi Lehtarı (Borçlu şirket)	Sözleşme Tutarı (TL)	Müteselsil kefil	Kefalet limiti (TL)
20.12.2023	1-Avrupa Paper Mak.San Ve Dış Tic.A.Ş. **2-** Uras Kimya San.A.Ş. 3-URS Mak. Tek. Bas.A.Ş. 4-ALV Kimya A.Ş 5-Daf Kimya A.Ş. 6-Uras Holding A.Ş.	600.000.000,00	1-Uras Kimya San.A 2-Daf Kimya A.Ş. 3-ALV Kimya ..A.Ş. 4-Uras Holding A.Ş. 5- URS Mak. Tek.A. 6-Usas Holding A.Ş	600.000.000,00
TOPLAM		**600.000.000,00**		**600.000.000,00**

Bir üstte tabloda belirtildiği üzere; müdahil alacaklı banka ile davacı kredi lehtarı (asıl borçlu) **URAS KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş.** arasında **600.000.000,00 TL'lık** Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmış olduğu görülmektedir. Anılan sözleşmelerin birer sureti dosyaya sunulmuştur.

Bahse konu sözleşmeyi DAVACI kefillerinde (Avrupa Paper Mak.San Ve Dış Tic.A.Ş.-.Urs Mak.Tek.A.Ş-Uras Holding A.Ş) 600.000.000,00 TL kefalet limiti kapsamında müteselsil kefil sıfatıyla imzalamış oldukları görülmüştür. Akdedilen kefaletin TBK'nun 583 m. ve 584. M.uygun olarak tesis edilmiş olduğu kanaati edinilmiştir.

2)Tesis Edilen İpotekler/Rehinler: : Alacağın, dosya içeriğine göre rehinle temin edilmemiş olduğunun anlaşılması nedeniyle, tamamı adi alacak faslında değerlendirilmiştir.

3)Kat İhtarı: Dosya içeriğinde keşide edilen herhangi bir hesap kat ihtarı bulunmadığı için, bu yönde herhangi bir değerlendirme yapılamamıştır.

5) Geçici Mühlet Tarihi <u>05.11.2024 Tarihi Saat 24:00</u> İtibariyle Ekstrede Gözüken Anapara Alacak Bakiyeleri ile İşlemiş Faiz ve Fer'i Hesabı Aşağıdaki Tabloda Sunulduğu Gibidir.

GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ 05.11.2024 İTİBARİYLE FİRMA PROJE RİSKLERİ									
Proje No	Kredi Türü	Aylık Akdi Kar Payı Oranı	Aylık Gecikme Cezası Oranı	05.11.2024 İçin İşlemiş Gecikme Cezası	05.11.2024 İçin Kalan Anapara	05.11.2024 İçin Kalan Kar Payı	05.11.2024 İçin Kalan Bsmv	05.11.2024 İçin Kalan Kdv	Geçici Mühlet Tarihi <u>05.11.2024</u> İtibariyle Toplam Proje Bakiyeler-Tl
302	Diğer Taksitli Ticari Finansman	3,99%	5,187%	-	2.691.850,74	276.734,15	13.836,71	-	**2.982.421,60**
1031	Mamul (İşletme Finansmanı)	4,70%	6,110%	-	3.399.895,40	682.137,78	34.106,89	-	**4.116.140,07**
1032	Hammadde (İşletme Finansmanı)	4,12%	5,356%	-	4.587.978,57	1.226.483,65	61.324,20	-	**5.875.786,42**
2000	Mamul (İşletme Finansmanı)	4,20%	5,460%	-	14.264.279,51	8.052.218,55	402.610,90	-	**22.719.108,96**
2002	Mamul (İşletme Finansmanı)	4,12%	5,356%	-	1.472.627,92	393.671,01	19.683,54	-	**1.885.982,47**
	TL PROJE TOPLAM			-	**26.416.632,14**	**10.631.245,14**	**531.562,24**	-	**37.579.439,52**
Proje No	Kredi Türü	Aylık Akdi Kar Payı Oranı	Aylık Gecikme Cezası Oranı	05.11.2024 İçin İşlemiş Gecikme Cezası	05.11.2024 İçin Kalan Anapara	05.11.2024 İçin Kalan Kar Payı	05.11.2024 İçin Kalan Bsmv	05.11.2024 İçin Kalan Kdv	Geçici Mühlet Tarihi <u>05.11.2024</u> İtibariyle Toplam Proje Bakiyeler-Usd
705	Yeni Makine/Teçhizat Taksitli Ticari Finansmanı	0,83%	1,079%	-	28.454,40	8.010,56	400,52	-	**36.865,48**
5500	Yeni Makine/Teçhizat Finansal Kiralama	0,86%	1,118%	-	686.003,07	146.452,91	-	8.324,69	**840.780,67**
5502	Yeni Makine/Teçhizat Finansal Kiralama	0,86%	1,118%	-	61.678,98	13.181,77	-	748,50	**75.609,25**
5505	Yeni Makine/Teçhizat Finansal Kiralama	0,86%	1,118%	-	179.271,41	47.513,96	-	2.267,89	**229.053,26**
5506	Yeni Makine/Teçhizat Finansal Kiralama	0,86%	1,118%	-	86.066,00	22.773,64	-	1.088,52	**109.928,16**
	USD PROJE TOPLAM			-	**1.041.473,86**	**237.932,84**	**400,52**	**12.429,60**	**53.266.001,72 (1.292.236,82$x41,22)**
Proje No	Kredi Türü	Aylık Akdi Kar Payı Oranı	Aylık Gecikme Cezası Oranı	05.11.2024 İçin İşlemiş Gecikme Cezası	05.11.2024 İçin Kalan Anapara	05.11.2024 İçin Kalan Kar Payı	05.11.2024 İçin Kalan Bsmv	05.11.2024 İçin Kalan Kdv	Geçici Mühlet Tarihi <u>05.11.2024</u> İtibariyle Toplam Proje Bakiyeler-Eur
5501	Yeni	0,86%	1,118%	-	55.548,93	11.871,27	-	674,23	**68.094,43**

	at Finansal Kiralama							
	EUR PROJE TOPLAM		-	55.548,93	11.871,27	-	674,23	3.268.533,00 (68.094,43 €x48=)
	GENEL TOPLAM							94.113.974,24

Müdahil alacaklı bankanın yukarıdaki tabloya göre **GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ** itibariyle hesaplanan nakdi alacak toplamı **94.113.974,24 TL** olarak belirlenmiştir.

Not (***) Yerleşik Yargıtay uygulamaları kapsamında konkordato kayıt davet ilanının yayımlandığı 15.gündeki (03.09.2025) TCMB USD kuru 44,2208 TL; EUR kuru 48,0068 TL üzerinden alacak TL'na çevrilmiştir.

6)Geçici mühlet tarihinden sonra kredilere mahsup edilen tahsilatlar

Yukarıda tabloda belirtilen tahsilatların firmalara dağıtım tablosu

05.11.2024 SONRASI ŞUBE HESABINDAN TAHSİL EDİLEN ÇEKLERİN TAHSİLAT DAĞILIMI	
TAHSİLATIN HANGİ MÜŞTERİYE YAPILDIĞI	**TAHSİLAT TUTARI**
ALV FİLO HİZMETLERİ VE TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ	211,440.38
ALV KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	5,899,644.06
DAF KİMYA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	2,533,303.01
	8,644,387.45
AVRUPA PAPER MAKİNE SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM Ş	5,268,360.10
URAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	2,483,907.54
URS MAKİNE BASKI TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ	316,481.12
	8,068,748.76
TOPLAM YAPILAN TAHSİLAT*	**16,713,136.21**
**Bu tahsilatın 16.704.548,51 TL si müşteri çeki, 9.270 TL si karşılıksız çek sorumluluk bedelidir.*	

Bir üstteki tabloya göre davacı şirket payına düşen tahsilat tutarı 2.483.907,54 TL'dır.

7)**Alacaklı bankanın nihai NAKDİ alacağının tespiti**
7.1)Geçici Mühlet Tarihi İtibariyle Belirlenen Alacak; Müdahil alacaklı bankanın geçici mühlet tarihi itibariyle belirlenen nakdi alacağı 94.113.974,24 TL'dır. Geçici mühlet tarihi sonrasında sağlanan 2.483.907,54 TL'lık tahsilatın mahsubu sonucunda **91.630.066,70 TL'na** (94.113.974,24 – 2.483.907,54 =) düşmüştür.

7.2)Rapor Tanzim Tarihi İtibariyle Belirlenen Nakdi Alacak
Geçici mühlet tarihi itibariyle .alacak miktarı.:91.630.066,70
Geçici mühlet tarihi .....:05.11.2024
Rapor tanzim tarihi.....:19.02.2026
Akdi faiz (emsal kredilere fiilen uyg.akdi f.)..:%46,80

05.11.2024 –Geç.müh.tarihi itibariyle toplam alacak tutarı (hesaba göre)					91.630.066,70
Faiz dönemi	Anapara	Gün	F.oranı	/ Yıl	

05.11.2024-19.02.2026; 91.630.066,70 x 471 x 46,80 / 36000 Akdi F.	56.105.089,41
56.105.089,41 TL'nın %5 gider vergisi (BSMV)	2.805.254.47
19.02.2026-RAPOR TANZİM tarihi itibariyle toplam alacak tutarı	**150.540.410,58**

Rapor tanzim tarihi itibariyle toplam **150.540.410,58 TL** tutarında NAKDİ alacak belirlenmiştir.

7.3)GAYRİNAKDİ ALACAK: Müdahil bankadan gayrinakdi alacak bağlamında herhangi bir kayıt ya da ekstre temin edilemediği için bu yönde bir değerlendirme yapılamamıştır.

14-)T.FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNÜNDEN

Müdahil banka vekili ile müteaddit defalar çeşitli iletiş araçları kanalıyla irtibat kurulmuş rağmen gerekli olan bilgi ve belgeler bir türlü temin edilememiştir. Kaldı ki, konkordato komiserliğine doğrudan bir müracaatta zaten yapılmamış olduğu anlaşılmaktadır.

IV-) KEFALETEN ALACAK TALEP EDEN BANKALAR AÇISINDAN 2. İRDELEME

1)Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yönünden

A)ALV KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 05.11.2024 NAKİT KREDİLER							
Kredi No	Kredi Türü	Akdi F.Oranı	**Anapara**	Faiz başlangıç	**İşlemiş faiz**	**BSMV+KKDF**	**GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ 05.11.2024 İTİBARİYLE BAKİYELERİ (BU TARİHE KADAR İŞLEMİŞ FAİZ VE FERİLERİ DAHİLDİR)**
247346975085	Borçlu Cari Kredi-TP	53	4.000.000,00	20.09.2024	64.777,78	3.238,89	4.068.016,67
245028862003	İşletme TL-Sabit	48	995.000,00	1.02.2024	43.780,00	2.189,00	1.040.969,00
245865985505	Nakit Kredi - Ödeme Planlı	51,6	5.648.869,99	25.04.2024	234.804,70	11.740,24	5.895.414,93
245369314687	Nakit Kredi - Ödeme Planlı	48,36	2.692.135,30	6.03.2024	112.360,21	5.618,01	2.810.113,52
TOPLAM ALACAK (05.11.2024)			**13.336.005,29**		455.722,69	22.786,14	**13.814.514,12**
GAYRİNAKDİ ÇEK BEDELİ						(9.270,00 x 2=)	**18.540,00**

B)DAF KİMYA SAN VE TİCA.A.Ş.
NAKİT KREDİ (Teminat mektubu tazmin bedeli ve devre komisyonları).....: 1.346.813,96
GAYRİNAKDİT ÇEK BEDELİ (9.270,00 TL x 50 adet çek bedeli).....: 463.500,00

2) T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yönünden

A)DAF KİMYA SAN VE TİC.A.Ş.							
Kredi No	Kredi Türü	Akdi F.Oranı	Anapara	Faiz başlangıç	İşlemiş faiz	BSMV+KKDF	Geçici Mühlet Tarihi 05.11.2024 İtibariyle Bakiyeleri (Bu Tarihe Kadar İşlemiş Faiz Ve Ferileri Dahildir)
1) 00158007315306872	EK HESAP	YILLIK% 60	220.275,08	1.11.2024	2.290,86	114,54	222.680,48

TAHSİLAT						-291.515,69
TOPLAM ALACAK (05.11.2024)			**Alacak 68.655,21 TL fazlasıyla Ödenmiştir.**			**68.655,21**

B) ALV KİMYA SAN İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş.							
KREDİ NO	KREDİ TÜRÜ	AKDİ F.ORANI	**Anapara**	Faiz başlangıç	**İşlemiş faiz**	**BSMV+KKDF**	**GEÇİCİ MÜHLET TARİHİ 05.11.2024 İTİBARİYLE BAKİYELERİ (BU TARİHE KADAR İŞLEMİŞ FAİZ VE FERİLERİ DAHİLDİR)**
1) 00158007315311221	Ek Hesap	YILLIK%60	1.651.946,42	1.11.2024	17.180,24	859,012	1.669.985,67
2) 6500893640	İşletme İhtiyaç Kredisi	YILLIK%54	5.485.898,56	10.10.2024	213.950,04	10.697,5	5.831.510,16
	Geçici Mühlet Tarihi Sonrası Sağlanan Tahsilat						-6.047.382,12
TOPLAM ALACAK (05.11.2024)							**1.454.113,71**

3-Ziraat Bankası A.Ş. Yönünden

A)URS MAKİNE BASKI TEKN.A.Ş.				
	ANAPARA	**Faiz - Komisyon- Masraf**	**Bsmv**	**TOPLAM**
TL Nakdi	462.170,49	6.926,92	346,35	469.443,76
Çek Taahhüt	463.500,00	-	-	463.500,00
TOPLAM	**925.670,49**	**6.926,92**	**346,35**	**932.943,76**
B) URAS HOLDİNG A.Ş.				
Nakdi	516.765,00			516.765,00
Çek taahüt	120.510,00			120.510,00
TOPLAM	**637.275,00**			**637.275,00**

V-) SONUÇ ve KANAAT

Detayları yukarıda verilen inceleme ve hesaplamalar sonucunda; Tüm delillerin takdiri tamamen sayın Mahkemeye ait olmak üzere;

A)ASALETEN DOĞAN BORÇLAR YÖNÜNDEN

Sayın mahkemenin ara kararı ve komiser heyetinin istemleri doğrultusunda alacaklı müdahil bankaların GEÇİCİ MÜHLET tedbir karar tarihi 05.11.2024 ve RAPOR TANZİM tarihi 19.02.2026 itibariyle beher firma/banka bazında belirlenen alacakları aşağıda tablo dahilinde arz edilmiştir.

Bankalar			**05.11.2024 Geçici Mühlet tarihi itibariyle işl.faiz dahil toplam alacak tutarı (TL)**		**Rapor tanzim tarihi 19.02.2026 itibariyle işlemiş faiz ve ferileri dahil toplam alacak (TL)**		
Sıra No	**Alacaklı Unvanı**	**Borçlu şirket**	**Hesaplanan Nakdi alacak**	**Hesaplanan Gayrinakdi alacak**	**Hesaplanan Nakdi alacak**	**Hesaplanan Gayrinakdi alacak**	**Rehin miktarı (TL)**

1	Akbank T.A.Ş	Uras Kimya	19.973.106,55	0,00	48.507.809,28	0,00	**Rehin Yok**
2	T.Halk Bankası A.Ş.	Uras Kimya	48.729.994,35	457.800,00	143.983.984,84	457.800,00	Rehin Yok
		Paper Mak.	0,00	231.750,00	0,00	231.750,00	Rehin Yok
3	Ziraat Katılım Bank.A.Ş	Paper Mak.	11.339.144,94	0,00	23.012.443,14	0,00	Rehin Yok
		Uras Kimya	4.348.819,37	231.750,00	8.636.309,47	231.750,00	Rehin Yok
	Emlak Katılım Bankası A.Ş	Paper Mak.	54.001.728,49	0,00	90.500.686,42	0,00	**3.şahıs rehni 104 milyon TL**
4		Uras Kimya	420.615,40	0,00	699.470,51	0,00	Rehin Yok
5	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş	Uras Kimya	45.891.631,76	9.270,00	87.413.290,47	9.270,00	**Rehin 102 milyon TL**
6	Yap Kredi Finansal Kir.A.Ş.	Urs Makine	75.615.749,02	0,00	120.658.853,45	0,00	**3.şahıs rehni 6 milyon TL**
7	T. Ekonomi Bankası A.Ş.	Paper Mak.	4.869.134,43	0,00	11.772.623,10	0,00	Rahin Yok
		Uras Kimya	22.171.653,24	0,00	53.606.761,43	0,00	Rehin Yok
8	Anadolubank A.Ş.	Uras Kimya	15.917.596,85	0,00	27.541.987,03	0,00	Rehin Yok
9	T. Vakıflar Bankası A.Ş	Uras Kimya	8.373.798,36	0,00	13.665.410,66	0,00	Rehin Yok
		Paper Mak.	0,00 ÖDENMİŞTİR.	0,00	0,00	0.00	Rehin Yok
10	Ziraat Bankası A.Ş.	Uras Kimya	24.218.878,72	676.710,00	58.774.474,76	676.710,00	**3.şahıs rehni 70 milyon TL**
		Paper Mak.	8.241.287,47	231.750,00	19.999.990,10	231.750,00	Rehin Yok
11	Fibabanka A.Ş.	Uras Kimya	Belge temin edilemedi				Rehin Yok
12	Bnp Paribas Finansal Kir.A.Ş	URS	ÖDENMİŞTİR				Rehin Yok
13	Kuveyt Türk Kat.Bank.A.Ş.	Paper Mah.	54.502.613,36	0,00	89.543.160,80	0,00	Rehin Yok
		Uras Kimya	91.630.066,70	0,00	150.540.410,58	0,00	Rehin Yok
14	T. Finans Katılım Bank.A.Ş.		Belge temin edilemedi				
	TOPLAM		**490.245.819,01**	**1.839.030,00**	**948.854.666,04**	**1.839.030,00**	

Dipnotlar:

*Yukarıda tabloda beher banka bazında hem GEÇİCİ MÜHLET tarihi ve HEMDE RAPOR TANZİM tarihi itibariyle nakdi ve gayrinakdi kredi borçları ayrı ayrı gösterilmiştir.

*EMLAK KATILIM BANKASI; YAPI KREDİ FİN.KİRALAMA A.Ş ve ZİRAAT BANKASI A.Ş. lehine 3. Şahıs taşınmaz malikleri tarafından limit=Üst sınır ipotekleri tesis edilmiştir. Kanımızca taşınmaz malikleri 3.şahıs oldukları için alacağın tamamı adi alacak statüsünde kalmakta olduğunun düşünüldüğü,

* YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. LEHİNE DAVACI ŞİRKET MALİKİ OLDUĞU TAŞINMAZI LİMİT=ÜST SINIR İPOTEĞİ OLARAK VERMİŞTİR. İşbu ipotek kapsamında verilen kredilerin imtiyazlı/rüçhanlı alacak statüsünde olduğu,

*Diğer bankaların alacaklarının tamamı da " *adi alacak* " statüsünde kalmakta olduğu,(Bu bankalarda rehin bulunmamaktadır)

B)KEFALETEN DOĞAN BORÇLAR YÖNÜNDEN

Bankalar			**05.11.2024 Geçici Mühlet tarihi itibariyle işl.faiz dahil toplam alacak tutarı (TL)**	
Sıra No	**Alacaklı Unvanı**	**Borçlu şirket**	**Hesaplanan Nakdi alacak**	**G.Nakdi Alacak**
	Yapı ve Kredi Bankası	ALV Kimya	13.814.514,12	18.540,00
1		DAF Kimya	1.346.813,96	463.500,00
2	T.Vakıflar Bankası T.A.O	DAF Kimya	Ödenmiştir	0,00
		ALV Kimya	1.454.113,71	0,00
3	Ziraat Katılım Bank.A.Ş	Urs Makine	469.443,76	463.500,00
		Uras Holding	516.765,00	120:510,00

Görüş ve kanaatine varılmıştır.

Keyfiyeti ve mütalaamızı, 6100 sayılı HMK md. 282 hükmü de gözetilmek kaydıyla ve HMK md. 266/c.2 ile 6754 sayılı Kanun'un md. 3/3 ahkâmı uyarınca bilcümle hukuki tavsif ve takdir tamamıyla ve münhasıran sayın yargı makamına ait olarak, yüce Mahkemenin değerlendirmesine saygıyla arz ederim **(19.02.2026)**

Bilirkişi
Mehmet ERDEM

Banka E. Müdürü

EKLER: (Dosya içeriğindedir)
1)Kredi sözleşmeleri
2)Bankaların Kredi ekstreleri
3)Gayrinakdi çek taahhüt bedeli ile tem.mek. kredisi ekstreleri,
(plastik kaplı dosya içeriği belgeler dahildir)